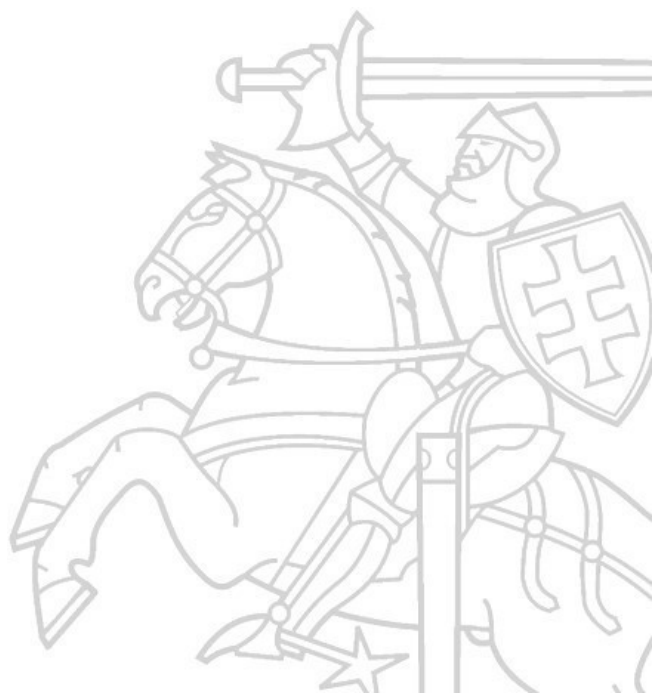




LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS VEIKLOS 2024 METAIS ATASKAITA

2025-03-27 Nr. 17.9.-2640



ĮVADAS



Apžvelgiant Lietuvos prokuratūros veiklą 2024 m., akivaizdžiai išsiskiria su mūsų valstybės saugumu vienaip ar kitaip susiję darbai. Vienas iš tokių darbų, kurio sudėtingumą ir reikšmę ne tik Lietuvai būtų sunku su kuo nors palyginti, – 2022 m. kovo mėn. pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Rusijos karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui Ukrainoje. Nepaisant sudėtingos pradžios ir iššūkių, kuriuos padiktavo šio išskirtinio tyrimo eiga ir darbas Eurojusto koordinuojamoje jungtinėje tyrimo grupėje, Lietuvos prokurorai sėkmingai nustatė jau šešis įtariamuosius.

Ne mažiau kruopštaus bei itin profesionalaus darbo pernai pareikalavo ir kiti ikiteisminiai tyrimai, kuriuos vienija nacionalinio saugumo tema. 2024 m. pradžioje buvo pradėtas tyrimas dėl Merkinėje dažais apipilto paminklo Lietuvos partizanų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagai. Šio tyrimo metu bendradarbiaujant su kolegomis Latvijoje ir Estijoje, praėjusių metų vasarį Estijoje buvo sulaikytas ir vėliau Lietuvos teisėsaugai perduotas Estijos pilietis, o kitas įtariamasis, turintis Estijos ir Rusijos pilietybę, buvo sulaikytas ir Latvijoje apklaustas vykdant Lietuvos prokurorų išsiųstą Europos tyrimo orderį.

Didelio atgarsio sulaukė 2024 m. kovo 12 d. Vilniuje įvykdytas Rusijos Federacijos opozicionieriaus Leonido Volkovo užpuolimas ir šio įvykio tyrimas. Intensyviai bendraujant su Lenkijos Centrinio policijos tyrimų biuro pareigūnais ir šios šalies prokurorais, pagal Lietuvos išduotą Europos arešto orderį 2024 m. balandžio pradžioje Varšuvoje buvo sulaikyti du Lenkijos Respublikos piliečiai.

Kiek vėliau, gegužės 9 d., Lietuvoje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl gaisro, kilusio Vilniuje, parduotuvėje „Ikea“. Aktyvus bendradarbiavimas su mūsų šalies ir Lenkijos pareigūnais leido surinkti duomenis, kurie ne tik labai detalai rekonstruoja patį įvykį, pasiruošimą jam, bet ir atskleidžia įspūdingus priešiškų valstybių veikimo Lietuvoje mastus.

Nerimą keliančias tendencijas patvirtina ir 2024 m. pagal Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos kontržvalgybos metu surinktą medžiagą pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl šnipinėjimo, kurį vykdė du Lietuvos piliečiai, rinkę ir perdavinėję Baltarusijos žvalgybos struktūroms neįslaptintą informaciją apie Lietuvos kariuomenę, Krašto apsaugos savanorių pajėgas, karinės technikos judėjimą ir dislokacijos vietas, civilinius strateginės reikšmės objektus ir kita. Kitoje 2024 m. teismui perduotoje baudžiamojoje byloje dvigubą pilietybę turinčiam asmeniui pareikšti kaltinimai už piniginių atlygių ilgą laiką vykdžius Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios žvalgybos valdybos (GRU) užduotis. Pažymėtina, kad abiem atvejais įtariamieji savo nusikalstamų tikslų siekė tikslingai tapdami gerai žinomų visuomeninių organizacijų, politinės partijos nariais.

Daug dėmesio ir klausimų apie Lietuvoje atliekamų tyrimų rezultatus sulaukė ir už Lietuvos ribų kartas nuo karto skelbtos žinios apie nacionaliniam saugumui pavojingus įvykius ar sulaikytus asmenis. Nors dar nėra galimybės viešai komentuoti ar atsakyti į klausimus apie tai, kas yra žinoma Lietuvos prokuratūrai, kokių rezultatų pasiekta žiniasklaidoje nuolat linksniuojamuose „sabotažų“, „sankcijų apeidinėjimo“, „DHL siuntų“, „nukritusio lėktuvo“, „jūrinių kabelių“ ir kituose 2024 m. pradėtuose rezonansiniuose tyrimuose, kalbant apie pokyčius, verta pabrėžti labai intensyvų Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos ir kitų valstybių teisėsaugos ir kitų institucijų pareigūnų bendradarbiavimą, taip pat nuolat vykstantį keitimąsi aktualia informacija.

Su mūsų partneriais ir kolegomis užsienyje ne kartą kalbėta apie svarbiausius geopolitinės padėties nulemtus iššūkius ir nusikaltimų tyrimo ypatybes, žvalgybos bei kitų institucijų fiksuojamas tendencijas, susijusias su nelegalia užsienio žvalgybos agentūrų veikla Baltijos šalyse, nusikaltimų valstybei baudžiamojo persekiojimo perspektyvomis ir bendro teisinio požiūrio į incidentus jūroje formavimą, dalytasi praktine vykdomų tyrimų patirtimi.

Tai tik keli ryškesni 2024 m. veiklos epizodai ir jie aiškiai parodo, kad nepaisant gausybės kitų labai svarbių darbų ar ne ką mažiau rezonansinių ikiteisminių tyrimų korupcijos, kibernetinio saugumo, seksualinių



nusikaltimų, nuo kurių nukentėjo vaikai, srityse, dėmesys mūsų valstybės saugumui turės išlikti prioritetu dar daugelį metų.

Apžvelgdama ataskaitoje pristatomus 2024 m. veiklos rezultatus, nuoširdžiai dėkoju kiekvienam, kas savo kasdieniu prokuroro ar kitokiu darbu prokuratūroje prisideda prie to, kad Lietuva išliktų saugi. Ir noriu pabrėžti, kad šiam tikslui labai svarbūs ne tik teroristinius išpuolius ar šnipus demaskuojantys tyrimai. Nors viešas dėmesys vis dažniau nukrypsta į nacionalinio saugumo temą, ne mažiau svarbu profesionaliai, efektyviai ir principingai tirti kiekvieną korupcijos, piktnaudžiavimo, smurto, sukčiavimo ar kitų nusikalstamų veikų atvejus, nes valstybė, kurios piliečiai pasitiki teisėsauga ir teismais, yra daug saugesnė, negu ta, kurioje žmonės yra nusivylę teisingumu.

Linkiu mums visiems to nepamiršti.



TURINYS

NUSIKALSTAMUMAS	5
BAUDŽIAMASIS PERSEKIOJIMAS	
1. Ikiteisminio tyrimo organizavimas	6
2. Valstybinio kaltinimo palaikymas	7
PRIORITETINĖ PROKURATŪROS VEIKLA	
3. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos	8
4. Organizuotų grupių ir nusikalstamų susivienijimų padaryti nusikaltimai	9
5. Tyčiniai labai sunkūs, sunkūs, apysunkiai smurtiniai nusikaltimai ir seksualinės prievartos nusikalstamos veikos, nuo kurių nukentėjo vaikai	11
6. Nusikalstamos veikos, kuriomis daroma didelė žala valstybės finansams ir Europos Sąjungos finansiniams interesams	13
6.1. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas (BK 189 str.)	14
6.2. Neteisėtas praturtėjimas (BK 189 ¹ str.)	14
6.3. Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas (BK 216 str.)	15
6.4. Nusikalstamos veikos, susijusios su kontrabanda (BK 199, 199 ¹ , 199 ² , 200 str.)	15
7. Nusikalstamos veikos elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui	16
8. Baudžiamojo poveikio priemonių, susijusių su turto susigrąžinimu (išplėstinis turto konfiskavimas, civilinis turto konfiskavimas), efektyvesnis taikymas	17
9. Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas	18
10. Kriminalinės žvalgybos veiksmų teisėtumo kontrolės ir koordinavimo stiprinimas	22
11. Viešojo intereso gynimas	23
11.1. Valstybės teisių ir teisėtų interesų gynimas	23
12. Pranešėjų apsauga	25
PROKURATŪROS IŠTEKLIAI	
13. Personalo valdymas	27
14. Finansų ir turto valdymas	30
BAIGIAMOJI DALIS	31

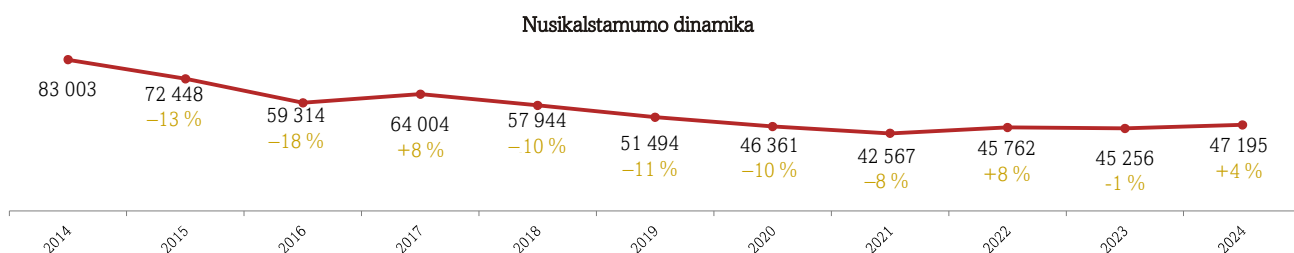


NUSIKALSTAMUMAS

Lietuvoje iš viso užregistruotos **47 195** nusikalstamos veikos.

100 tūkst. gyventojų teko **1 646** nusikalstamos veikos, arba **1** veika **61** gyventojui.

Išgalioję Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 24, 25, 32, 39¹, 249¹, 250², 250⁴, 250⁶, 252⁴, 270, 270⁴, 271¹, 277¹ straipsnių pakeitimai reikšmingos įtakos užregistruotų nusikalstamų veikų skaičiui nepadarė.



Užregistruotų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius ir pokytis (proc.)



100 tūkst. gyventojų teko **74** sunkūs ar labai sunkūs nusikaltimai, arba **1** sunkus ar labai sunkus nusikaltimas **1 359** gyventojams.

Nebaigtų tirti nusikalstamų veikų skaičius (likutis)



Vidutiniškai **vienam prokurorui** teko organizuoti: **91** nusikalstamos veikos, užregistruotos 2024 m., ir **50** nusikalstamų veikų, pradėtų tirti ankstesniais metais, tyrimą.

2024 m. Lietuvoje užfiksuotos tokios teisėsaugos institucijų papildomų prevencinių ir teisinių priemonių pareikalavusios nusikalstamumo tendencijos:

- išaugo sistemingų vagysčių iš prekybos centrų skaičius. Jas dažniausiai darė asocialūs arba nuo narkotinių medžiagų priklausomi asmenys, siekiantys neteisėtai įgytus daiktus nelegaliai platinti per įvairius neoficialius kanalus ir taip gauti nuolatinių pajamų neleistinoms medžiagoms įsigyti;
- padaugėjo nepilnamečių įtraukimo į neteisėtą narkotinių medžiagų apyvartą atvejų.

Dažniausiai registruotos nusikalstamos veikos:

- vagystė (BK 178 str.)
- fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas (BK 140 str.)
- sukčiavimas (BK 182 str.)
- vairavimas išgėrus (BK 281¹ str.)
- disponavimas narkotinėmis medžiagomis neturint tikslo platinti (BK 259 str.)
- turto sunaikinimas ar sugadinimas (BK 187 str.)
- nesunkus sveikatos sutrikdymas (BK 138 str.)
- viešosios tvarkos pažeidimas (BK 284 str.)
- Kelių transporto eismo taisyklių pažeidimas (BK 281 str.)

Socialinių tinklų ir kitomis elektroninės komunikacijos priemonėmis nepilnamečiai į tokią veiklą įtraukiami ne tik kaip vartotojai, bet ir kaip platintojai;

- elektroninėje erdvėje padaugėjo seksualinio smurto prieš vaikus atvejų. Tokie nusikaltimai dažnai buvo vykdomi per socialinių tinklų platformas, internetinių žaidimų sistemas ar kitus skaitmeninius tinklus;
- padaugėjo suklastotų dokumentų panaudojimo atvejų ne tik darant finansinius nusikaltimus, bet ir siekiant neteisėtai įgyti prekių, paslaugų ar naudos iš socialinių išmokų sistemų. Taip pat matomas sisteminio sukčiavimo, daromo per internetinius skelbimų portalus, atvejų skaičiaus augimas;
- didelį susirūpinimą kelia elektroninių nusikaltimų, ypač tapatybės vagysčių ir finansinio sukčiavimo, skaičiaus augimas. Nusikaltėliai naudoja sudėtingas technologijas, kad išlaužtų į asmenų paskyras, išgautų konfidencialius duomenis ar nukreiptų finansinius srautus į fiktyvias sąskaitas. Vis dažniau nukentėjusiais tampa ne tik privatus asmenys, bet ir nuo kibernetinių grėsmių pakankamai neapsaugotos mažos ir vidutinės įmonės.

Atsižvelgiant į šias tendencijas, teisėsaugos veiksmų planavimas ir prevencijos strategijų tobulinimas tampa būtinybe, siekiant veiksmingai reaguoti į naujai atsirandančias grėsmes.

Daugiau užregistruota šių nusikalstamų veikų:

- +16 proc. vagysčių (BK 178 str.)
- +19 proc. sukčiavimo (BK 182 str.)
- +30 proc. turto pasisavinimo (BK 183 str.)
- +152 proc. neteisėto turto legalizavimo (BK 216 str.)
- +95 proc. piktnaudžiavimo (BK 228 str.)
- +18 proc. veikų, susijusių su disponavimu narkotinėmis medžiagomis (BK 259–268 str.)
- +22 proc. neteisėto valstybės sienos perėjimo (BK 291 str.)
- +22 proc. dokumento suklastojimo (BK 300 str.)
- +20 proc. disponavimo vaikų pornografija (309 str. 2,3 d.)

Mažiau užregistruota šių nusikalstamų veikų:

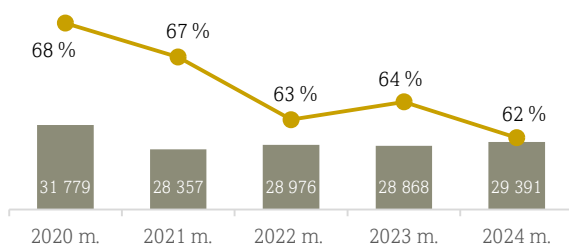
- 42 proc. kontrabandos (BK 199 str.)
- 45 proc. neteisėto alkoholinių gėrimų gaminimo (BK 201 str.)
- 18 proc. apgaulingo apskaitos tvarkymo (BK 222 str.)
- 32 proc. kyšininkavimo (BK 225 str.)
- 67 proc. prekybos poveikiu (BK 226 str.)
- 58 proc. papirkimo (BK 227 str.)
- 55 proc. neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną (BK 292 str.)
- 22 proc. šaukimo į privalomąją karo tarnybą vengimo (BK 314 str.)

BAUDŽIAMASIS PERSEKIOJIMAS

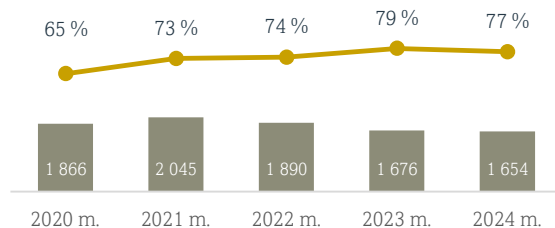
1. IKITEISMINIO TYRIMO ORGANIZAVIMAS

2024 m. Lietuvoje ištirta **29 391** nusikalstama veika.
Vienam prokurorui teko **57** ištirtos nusikalstamos veikos.
Vidutiniškai per dieną buvo ištirta **81** nusikalstama veika.

Ištirtų nusikalstamų veikų skaičius ir ištirimo procentas

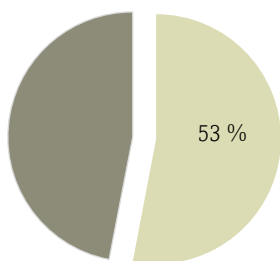


Ištirtų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius ir ištirimo procentas



Z

■ Nusikalstamų veikų, ištirtų ekonomiškaisiu procesu, dalis (proc.)

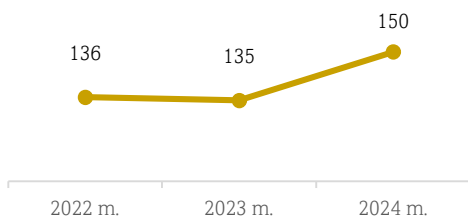


Prokurorai priėmė 55 442 nutarimus atsisakyti pradėti, sustabdyti arba nutraukti ikiteisminį tyrimą. Teismai panaikino 0,8 proc. tokių nutarimų (2023 m. – 0,8 proc.).

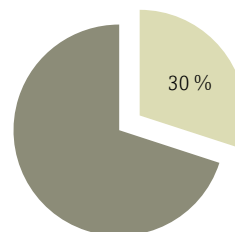
Su kaltinamuoju aktu teismui perduotos 6 232 bylos, iš jų daugiau negu pusė (4 019, arba 64 proc.) – siūlant sutrumpintą įrodymų tyrimą.

Trūkumams pašalinti ir tyrimui papildyti teismai prokurorams grąžino 0,3 proc. baudžiamųjų bylų, arba 37 iš 14 671 teismams perduotos bylos (2023 m. – 0,5 proc.).

Nusikalstamų veikų tyrimo vidutinė trukmė (kalendronėmis dienomis)



■ Ilgiau nei 9 mėn. tiriamų nusikalstamų veikų dalis (proc.)



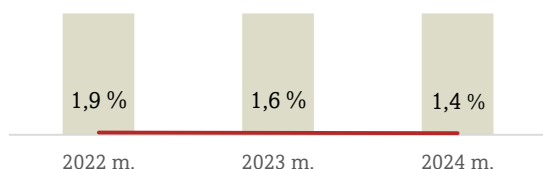
2. VALSTYBINIO KALTINIMO PALAIKYMAS

Dalyvaujant prokurorui, pirmosios instancijos teisme išnagrinėtos 8 823 baudžiamosios bylos (2023 m. – 8 000). Prokurorui pasirinkus ekonomišką procesą, 7 414 (2023 m. – 7 359) baudžiamųjų bylų išnagrinėta priimant baudžiamąjį įsakymą, t. y. prokurorui nedalyvaujant.

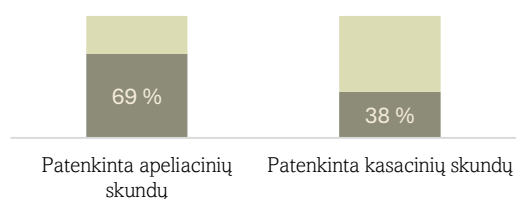
2024 m. pirmosios instancijos teismuose priimti galutiniai sprendimai dėl 15 940 asmenų. Iš to skaičiaus:

išteisinti 229 asmenys, arba 1,4 proc.,
nuteisti 14 695 asmenys, arba 92 proc.

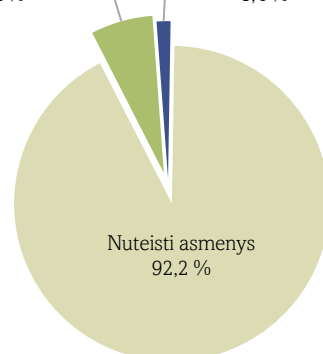
Išteisintų asmenų dalis (proc.)



Prokurorų paduotų skundų veiksmingumas (proc.)



Asmenys, kuriems bylos nutrauktos arba taikytos priverč. med. priemonės 6,4 %
Išteisinti asmenys 1,4 %

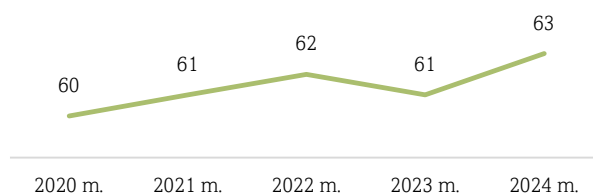




3. KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMOS VEIKOS

Transparency International“ Korupcijos suvokimo indekse (KSI), kuris parodo, kaip šalims pavyksta kontroliuoti valstybės, savivaldybių tarnautojų ir politikų korupciją, 2024 m. Lietuvai skyrė 63 balus iš 100 galimų ir 32 vietą tarp 180 šalių (vertinimo skalėje 0 reiškia absoliučiai korumpuotą, 100 – labai skaidrią valstybę). Tarp Europos Sąjungos (ES) valstybių Lietuva užima 12 vietą. Palyginti su praėjusiais metais, Lietuvos KSI padidėjo 2 balais: pasaulio šalių sąrašė Lietuva pakilo per 2, o ES valstybių sąrašė išliko toje pačioje pozicijoje.

Lietuvos KSI pokytis (balais)



Užregistruotos nusikalstamos veikos valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams pagal BK 225–228 straipsnius



2024 m. užregistruotos **239** (2023 m. – 279) nusikalstamos veikos valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams pagal BK 225–228 straipsnius, arba **14 proc.** mažiau negu 2023 m. ir **49 proc.** mažiau negu 2022 m.

Užregistruotų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičius toliau mažėja – 2024 m. šių veikų sumažėjo 14 proc. (2023 m. – 41 proc., 2022 m. – 16 proc.). Per laikotarpį nuo 2021 m. iki 2024 m. užregistruotų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų sumažėjo net 71 proc. Įvertinus tai, kad bendras registruoto nusikalstamumo lygis tuo pačiu laikotarpiu kito neženkiai ir netgi išaugo, toks ryškus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų sumažėjimas negali būti paaiškinamas bendro užregistruoto nusikalstamumo lygio kitimu.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2021 m. iki 2023 m. užregistruotų sunkių korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičiaus mažėjo itin nežymiai (nuo 85 veikų 2021 m. iki 78 veikų 2023 m.), tačiau 2024 m. padidėjo iki 105. Tikėtina, kad pagrindinės smulkiosios korupcijos atvejų mažėjimo priežastys galėtų būti augantis visuomenės sąmoningumas ir nepakantumas korupcijai, antikorupcinio švietimo sklaida, viešųjų paslaugų kokybės gerinimas ir perkėlimas į elektroninę erdvę, stabilus ekonomikos augimas ir kt.

	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Užregistruotų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičius:	471	279	239
Kyšininkavimas (BK 225 str.)	131	41	28
Prekyba poveikiu (tarpininko kyšininkavimas) (BK 226 str.)	64	42	13
Papirkimas (BK 227 str.)	206	121	52
Piktnaudžiavimas (BK 228 str.)	70	75	146
Iš jų sunkių korupcinio pobūdžio nusikaltimų dalis:	18 proc.	28 proc.	44 proc.
Kyšininkavimas (BK 225 str.)	24 proc.	56 proc.	50 proc.
Prekyba poveikiu (tarpininko kyšininkavimas) (BK 226 str.)	13 proc.	21 proc.	7,7 proc.
Papirkimas (BK 227 str.)	6 proc.	7 proc.	7,7 proc.
Piktnaudžiavimas (BK 228 str.)	47 proc.	51 proc.	59 proc.



	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Ištirtų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičius:	317	298	236
Kyšininkavimas (BK 225 str.)	77	104	51
Prekyba poveikiu (tarpininko kyšininkavimas) (BK 226 str.)	41	29	43
Papirkimas (BK 227 str.)	147	130	71
Piktnaudžiavimas (BK 228 str.)	52	35	71
Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, ištirtų perduodant teismui, dalis:	79 proc.	72 proc.	85 proc.
Kyšininkavimas (BK 225 str.)	88 proc.	95 proc.	98 proc.
Prekyba poveikiu (tarpininko kyšininkavimas) (BK 226 str.)	90 proc.	79 proc.	74 proc.
Papirkimas (BK 227 str.)	65 proc.	46 proc.	75 proc.
Piktnaudžiavimas (BK 228 str.)	94 proc.	89 proc.	92 proc.

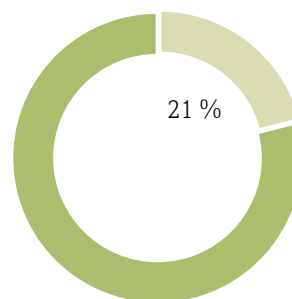
2024 m. pirmosios instancijos teismuose dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų baigiamieji teismo sprendimai buvo priimti dėl 156 asmenų (2023 m. – dėl 218). Teismai išteisino 33 asmenis, kuriems buvo pareikšti kaltinimai dėl bent vienos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos padarymo (2023 m. išteisintas 41 asmuo). Teismuose išteisintų asmenų dalis sudarė 21 proc. (2023 m. – 19 proc.).

Dėl piktnaudžiavimo naudojant savivaldos lėšas:

- pradėti **24** ikiteisminiai tyrimai (2023 m. – 19);
- pranešimai apie įtarimus įteikti **60** tarybų narių;
- baudžiamosios bylos dėl **31** tarybos nario veiksmų perduotos teisminiam nagrinėjimui, iš jų:
 - **18** su kaltinamuoju aktu dėl **20** tarybos narių;
 - **11** su pareiškimu dėl teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo dėl **11** tarybos narių;
- pirmosios instancijos teismai išnagrinėjo **16** baudžiamųjų bylų dėl **17** tarybos narių veiksmų ir visose bylose priėmė apkaltinamuosius nuosprendžius arba teismo baudžiamuosius įsakymus (dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir turto pasisavinimo arba sukčiavimo);
- apeliacinės instancijos teisme išnagrinėta **1** baudžiamoji byla (nuteistojo apeliacinis skundas atmestas);
- teismų skirtų baudų suma sudarė **181 tūkst. 500 Eur.**

Vidutinė korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų tyrimo trukmė – **536 kalendorinės dienos** (2023 m. – 508).

■ Pirmosios instancijos teismuose dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų išteisintų asmenų dalis (proc.)



4. ORGANIZUOTŲ GRUPIŲ IR NUSIKALSTAMŲ SUSIVIENIJIMŲ PADARYTI NUSIKALTIMAI

2024 m. nebuvo pradėta ikiteisminių tyrimų dėl BK 249 straipsnyje numatyto nusikaltimo (2023 m. – 0), 2 baudžiamosios bylos (2023 m. – 4), kuriose asmenims inkriminuotas šis nusikaltimas, perduotos teismui. Pirmosios instancijos teisme išnagrinėtoje byloje nuteistas 1 asmuo (2023 m. – 0).

Organizuotos grupės ir nusikalstami susivienijimai dažniausiai padaro su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis susijusius nusikaltimus.



Inkriminuojant veikimą organizuotoje grupėje ar nusikalstamame susivienijime, teismui perduoti **33** asmenys pagal BK 260 straipsnį, **1** asmuo – pagal BK 260¹ straipsnį. Pagal BK 261, 266 ir 266¹ straipsnius perduotų asmenų nebuvo.

Užregistruotų nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta (BK 260, 260¹, 261, 266, 266¹ str.), skaičius

Nusikalstamos veikos	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis (BK 260 str.)	579	635	709
Narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabanda (BK 260 ¹ str.)	-	104	134
Narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimas nepilnamečiams (BK 261 str.)	25	58	41
Neteisėtas disponavimas pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) (BK 266 str.)	12	2	1
Pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrabanda (BK 266 ¹ str.)	-	0	0
Iš viso:	616	799	885

Dėl nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta, **pradėti 795 ikiteisminiai tyrimai** (2023 m. – 695), iš kurių **78 proc.** – pagal BK 260 straipsnį.

Teismui perduotos 626 šios kategorijos nusikalstamos veikos (2023 m. – 604), iš kurių:

545 (2023 m. – 536) – dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis (BK 260 str.);

63 (2023 m. – 37) – dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabandos (BK 260¹ str.);

18 (2023 m. – 25) – dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimo nepilnamečiams (BK 261 str.);

0 (2023 m. – 6) – dėl neteisėto disponavimo pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) (BK 266 str.).

Pirmosios instancijos teismuose išnagrinėtose bylose dėl sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, buvo nuteisti 552, išteisinta 10 asmenų.

Nuo 2017 m. Lietuvoje veikiančios aktyviausios organizuotos nusikalstamos grupuotės (ONG) vertinamos pagal Lietuvos policijos sukurta Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių vertinimo metodologiją. Analizuojama sistemingai renkama informacija (ikiteisminio tyrimo, kriminalinės žvalgybos duomenys), siekiant stebėti ONG pokyčius ir vykdyti tikslingas priemones jų veiklai apriboti. Taip pat stebimos besiformuojančios grupuotės, siekiant kuo anksčiau užkardyti jų veiklą.

2024 m. kriminogeninė situacija Lietuvoje išliko stabili, ONG pavojingumas nedidėjo. Pagrindinis ONG tikslas – nusikalstamas pelnas, kurio didžiausia dalis gaunama iš neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos ir kontrabandos. Taip pat vykdoma akcizais apmokestinamų prekių kontrabanda, vagystės užsienyje, turto prievartavimai, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas, legalizavimas, neteisėtas disponavimas ginklais ir šaudmenimis. Labai aukšto pavojingumo lygio ONG skaičius nesikeičia. Lietuvos ONG glaudžiai bendradarbiauja su tarptautinėmis ONG ir integruojasi į tarptautinius kriminalinius tinklus. Siekdami legalizuoti nusikalstamu būdu įgytas lėšas ONG nariai jas investuoja į legalų verslą ar nekilnojamąjį turtą Lietuvoje ir užsienyje. ONG ne tik bendradarbiauja, bet ir konfliktuoja dėl įtakos, siekio dominuoti, bendros nusikalstamos veiklos ar finansinių interesų.

Išteisinti
asmenys
1,8 %



Nuteisti
asmenys
98,2 %

Lietuvoje veikiančios ONG nusikalstamą veiklą plėtoja ne tik mūsų šalyje, bet ir užsienyje (pvz., narkotikų prekybą – Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose, Skandinavijos šalyse, akcizais apmokestinamų prekių kontrabandą – Baltarusijoje, Lenkijoje, Skandinavijos šalyse). ONG naudoja pažangias informacines technologijas, šifravimo priemones ir keičia nusikaltimų vykdymo metodus, siekdamos sumažinti kriminalinės žvalgybos ar slaptojo ikiteisminio tyrimo veiksmų galimybes.

Nepaisant iššūkių, organizuotas nusikalstamumas Lietuvoje išlieka kontroliuojamas, jo pavojingumas nedidėja. Tikslingai vykdomi tyrimai ir sisteminga ONG stebėsena užtikrina efektyvų organizuoto nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės mechanizmą, leidžiantį anksti užkardyti galimas grėsmes.

2024 m. baigus tyrimą teismui su kaltinamuoju aktu perduota „Džerkinių“ ginkluoto nusikalstamo susivienijimo byla. Kaltinimai šioje byloje pateikti 16 asmenų. „Džerkinių“ nusikalstamas susivienijimas buvo tapęs tarptautinio nusikalstamo tinklo, organizavusio ir vykdžiusio narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandą labai dideliais kiekiais Europoje ir už jos ribų, dalimi. Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys apie 2014–2022 m. daugiau nei 13 tonų narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandą į ES šalis ir iš jų bei daugiau nei 15 mln. Eur nusikalstamas pajamas. Tyrimo metu buvo nustatytos organizuotos nusikalstamos grupės ir su organizuotu nusikalstamumu siejami asmenys ir kitose valstybėse: Čekijoje, Ispanijoje, Latvijoje, Slovakijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Libane.



Glaudžiai bendradarbiaujant su šių šalių, taip pat Prancūzijos, Norvegijos, Vengrijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, teisėsaugos pareigūnais ir tarptautinėmis agentūromis – Europolu ir Eurojustu, 2022 m. rudenį 11-oje valstybių vienu metu buvo atlikta didelio masto teisėsaugos operacija. Jos metu įvairiose šalyse buvo sulaikyti pagrindiniai šio tarptautinio nusikalstamo tinklo organizatoriai, lyderiai ir aktyviausi nariai, iš viso – 44 įtariamieji, atlikta daugiau kaip 100 kratų.

Teismui perduotos 188 tomas sudarančios baudžiamosios bylos duomenimis, šio nusikalstamo susivienijimo nariai laikėsi labai aiškos hierarchijos, buvo pasiskirstę pareigomis ir veikė kaip itin gerai organizuota kelių pakopų struktūra. Jie ypač daug dėmesio skyrė griežtai konspiracijai ir apsaugai nuo sekimo. Tarpusavio ryšį palaikė moderniomis ir paprastai tik nusikalstamo pasaulio atstovų naudojamomis priemonėmis, užtikrinančiomis šifruotą mobiliųjų ryšių.

Teismui perduotoje byloje asmenys kaltinti padarę 9 nusikalstamas veikas: dalyvavę ginkluoto nusikalstamo susivienijimo veikloje, disponavę labai dideliais kiekiais narkotinių ir psichotropinių medžiagų (kanapių derva (hašišas), kanapės), šaunamaisiais ginklais, dideliu kiekiu šaudmenų, t. y. padarę nusikalstamas veikas, numatytas BK 249 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 260 straipsnio 3 dalyje, 199 straipsnio 4 dalyje (2018-12-20 įstatymo Nr. XIII-1836 redakcija).

5. TYČINIAI LABAI SUNKŪS, SUNKŪS, APYSUNKIAI SMURTINIAI NUSIKALTIMAI IR SEKSUALINĖS PRIEVARTOS NUSIKALSTAMOS VEIKOS, NUO KURIŲ NUKENTĖJO VAIKAI



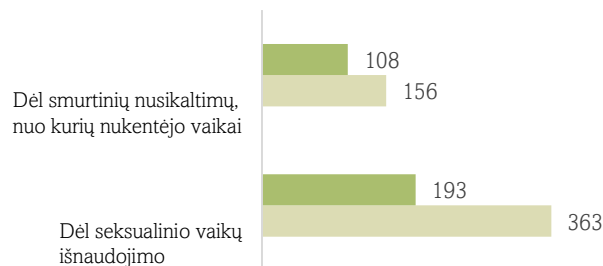
Palyginti su 2023 m., ataskaitiniu laikotarpiu užregistruota **16 proc. mažiau** tyčinių labai sunkių, sunkių, apysunkių smurtinių nusikaltimų ir seksualinės prievartos nusikaltimų veikų, nuo kurių nukentėjo vaikai. 2024 m. nuo tokių nusikaltimų ir nusikaltimų veikų nukentėjo **356 vaikai**.

58 proc. nusikalstamų veikų, susijusių su vaikų seksualiniu išnaudojimu, ištirta per laikotarpį **iki 6 mėn.**

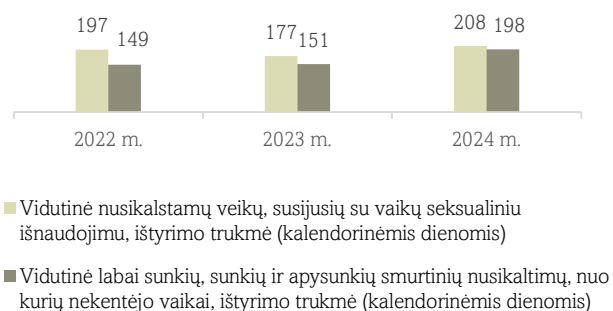
Vidutinė nusikalstamų veikų, susijusių su vaikų seksualiniu išnaudojimu, **ištyrimo trukmė – 208 kalendorinės dienos.**

Vidutinė labai sunkių, sunkių ir apysunkių smurtinių nusikaltimų, nuo kurių nekentėjo vaikai, **ištyrimo trukmė – 198 kalendorinės dienos.**

■ Ištirtų nusikalstamų veikų perduodant bylą į teismą skaičius
■ Baigtų tirti nusikalstamų veikų skaičius



Ypatingas dėmesys buvo skirtas praktinėms problemoms, susijusioms su ilgai trunkančiomis nepilnamečių kompleksinėmis teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizėmis, teismo psichologų trūkumu, psichologų, kviečiamų dalyvauti vaikų apklausose teismuose, kvalifikacijos tobulinimu. Siekiant spręsti ekspertizių trukmės, paskyrimo tikslingumo ir psichologų veiklos kokybės klausimus, buvo parengti kreipimaisi į atsakingas institucijas: Sveikatos apsaugos ministeriją, Vyriausybės kanceliariją, Teisingumo ministeriją ir kt. Be to, šie klausimai aptarti ir tarpinstituciniuose pasitarimuose, vykusiuose Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, Sveikatos apsaugos ministerijoje, Vyriausybėje, Lietuvos Aukščiausiąjame Teisme ir kt. institucijose. Pagrindinis tikslas – paspartinti teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizių atlikimo procesus ir didinti psichologų dalyvavimo vaikų apklausose efektyvumą.



Kvalifikuojant nusikalstamas veikas seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, nuo kurių nukentėjo vaikai, susiduriama su keliais problemineis aspektais, ypač kai tokios veikos padarytos elektroninėje erdvėje.

Praktikoje matomos kelios su skirtingu šių veikų teisiniu vertinimu susijusios tendencijos ir tai, žinoma, neprisideda prie vienodos ikiteisminio tyrimo praktikos šioje srityje formavimo bei gali lemti neteisingus sprendimus.

Nusikalsti linkusiems asmenims elektroninė erdvė sudaro sąlygas lengviau pasiekti pažeidžiamus nepilnamečius, jais manipuluoti ir pasinaudoti jų patiklumu. Pažeidžiami nepilnamečiai dažnai neįžvelgia tikrųjų smurtautojų ketinimų, ypač kai jie naudoja apgaulės ir simpatijos taktiką. Seksualinė prievarta elektroninėje erdvėje yra latentinė nusikalstama veika, nuo kurios nukentėję nepilnamečiai dažnai bijo kreiptis pagalbos, o tai vėliau gali lemti savęs žalojimą ar net bandymus nusižudyti. Ši nusikalstama veika pasireiškia tvirkinamaisiais veiksmais, pornografinio turinio kūrimu ir platinimu nepilnamečiams, taip pat neteisėtu skatinimu dalyvauti kuriant tokio pobūdžio turinį.

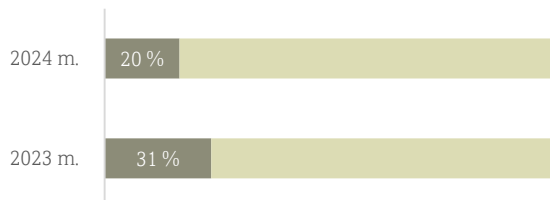
Norint spręsti šias problemas, būtina užtikrinti vienodą tokių veikų kvalifikavimo praktiką, specializuoto ir efektyvaus tyrimo organizavimą, tinkamą nukentėjusių vaikų psichologinės būklės vertinimą ir prevencines priemones, stiprinančias vaikų gebėjimą atpažinti grėsmes.

6. NUSIKALSTAMOS VEIKOS, KURIOMIS DAROMA DIDELĖ ŽALA VALSTYBĖS FINANSAMS IR EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINIAMS INTERESAMS

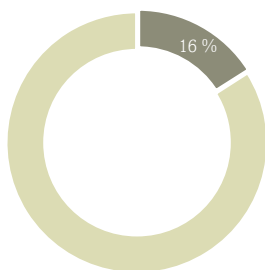
2024 m. baigtos tirti 1 189 (2023 m. – 1 142) nusikalstamos veikos, kuriomis daroma didelė žala valstybės finansams ir ES finansiniams interesams.

Tokių nusikalstamų veikų, tiriamų ilgiau nei 24 mėn., dalis sudarė 20 proc. visų teritorinėse prokuratūrose tiriamų apysunkių ir sunkių ekonominio ir finansinio pobūdžio nusikaltimų (2023 m. – 31 proc.).

Ilgiau nei 2 metus tiriamų nusikalstamų veikų dalis teritorinėse prokuratūrose (proc.)



■ Pirmosios instancijos teismuose išteisintų asmenų dalis (proc.)



Laiku pritaikytos civilinio ieškinio, turto konfiskavimo užtikrinimo priemonės (laikinas nuosavybės teisės apribojimas) ir tinkamas prokuroro pareigos pareikšti ieškinį valstybės naudai įgyvendinimas sudarė sąlygas sugrąžinti į valstybės biudžetą dėl ekonominio ir finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų prarastas lėšas.

Valstybės finansams padaryta
10 mln. 500 tūkst. Eur turtinė žala.

Ištirtose bylose **paimto turto**, daiktų ir pinigų, į kuriuos nuosavybės teisė laikinai apribota, taip pat **savanoriškai atlygintos žalos** vertė sudarė beveik **17 mln. 900 tūkst. Eur**.

Valstybės finansų sistemai šiomis nusikalstamomis veikomis padarytos turtinės žalos atlyginimo ir galimo turto konfiskavimo užtikrinimo efektyvumas siekė 170 proc. (2023 m. – 139 proc.)

Pirmosios instancijos teismuose išnagrinėtose baudžiamosiose bylose baigiamieji teismo sprendimai priimti 511 asmenų (2023 m. – 768 asmenims).

Teismai išteisino 81 asmenį (2023 m. – 115 asmenų), kuriam buvo pareikštas kaltinimas dėl bent vienos tokios nusikalstamos veikos, išteisintų asmenų dalis sudaro 16 proc. (2023 m. – 15 proc.)

Didelės dalies asmenų išteisinimą lėmė sušvelnėjęs baudžiamasis įstatymas¹, kuriam įsigaliojus pasikeitė minimali baudžiamosios atsakomybės riba. Kadangi švelnesnio įstatymo galiojimas turi grįžtamąjį galią, bylas nagrinėjant teismuose paaiškėjo, kad inkriminuota žala nebesiekia minimalios baudžiamosios atsakomybės ribos arba kad nusikalstamos veikos perkvalifikuotinos į švelnesnes.

Daugelyje baudžiamųjų bylų, susijusių su ekonominio ir finansinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis, civilinių ieškinių pareiškimas ir laikino nuosavybės teisės apribojimo taikymas paskatino asmenis padarytą žalą atlyginti savanoriškai.

¹ 2023 m. balandžio 27 d. įstatymas Nr. XIV-1925, galiojantis nuo 2023 m. birželio 1 d. (TAR, 2023, Nr. 2023-08475)

6.1. NUSIKALSTAMU BŪDU GAUTO TURTO ĮGIJIMAS ARBA REALIZAVIMAS (BK 189 STR.)

Statistiniai duomenys atskleidžia, kad didelė dalis šios kategorijos ikiteisminio tyrimo bylų nutraukiamos. Tokią tendenciją galima paaiškinti objektyviomis aplinkybėmis – paprastai tyrimas dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo ar realizavimo pradedamas remiantis pirminiais duomenimis apie užsienio valstybėse pagrobtą ar kitaip nusikalstamai užvaldytą turtą – dažniausiai transporto priemonės. Taigi nusikalstamos veikos užsienio valstybėse registruojamos dėl tariamai pagrobto (užvaldyto) turto, kuris, kaip vėliau paaiškėja, buvo įvairių civilinių sandorių ginčo dalykas. Be to, nemažai ikiteisminių tyrimų nutraukiama ir dėl to, kad nepasitvirtina nusikalstamos veikos faktas arba neįrodoma, kad asmenys, disponavę galimai nusikalstamu būdu įgytu turtu, žinojo apie turto nusikalstamą kilmę.

2024 m. **užregistruotos 238** (2023 m. – 256) nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo veikos, ištirtos **72** (2023 m. – 44) tokios veikos. Per metus ištirtų šių veikų dalis sudarė **30 proc.** (2023 m. – 17 proc.).

Baigta 319 ikiteisminių tyrimų (2023 m. – 262), iš kurių: **272** nutraukti (2023 m. – 221);

22 bylos teismui perduotos su kaltinamuoju aktu (2023 m. – 23);

22 bylos teismui perduotos su prokuroro pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu (2023 m. – 16);

1 byla teismui perduota su prokuroro pareiškimu dėl bylos nagrinėjimo pagreitinoto proceso tvarka (2023 m. – 0);

2 bylos perduotos kitai valstybei (2023 m. – 2).

Priimti 42 nutarimai atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą (2023 m. – 54).

Teismams perduotose bylose
nusikalstamu būdu įgyto arba realizuoto
turto vertė sudarė daugiau nei
1 mln. 971 tūkst. Eur.

6.2. NETEISĖTAS PRATURTĖJIMAS (BK 189¹ STR.)

Pagrindinė problema tiriant neteisėto praturtėjimo nusikalstamas veikas išlieka ta pati – nepavyksta paneigti įtariamųjų pateiktų duomenų apie turto kilmę.

Priimdami procesinius sprendimus prokurorai privalo vadovautis šios kategorijos bylose teismų suformuota aukštų įrodinėjimo standartų praktika, pagal kurią reikalaujama išsamiai vertinti turto įsigijimo aplinkybes, turto savininko ir jo šeimos narių gyvenimo būdą, darbinės veiklos pobūdį ir stažą, turimus verslus, į apskaitą įtrauktas ir galbūt neįtrauktas pajamas, paimitas paskolas, paveldėtą turtą, patirtas išlaidas ir ryšius su asmenimis, apie kurių neteisėtą veiklą surinkta duomenų. Taip pat būtina atsižvelgti ne tik į turto savininko, bet ir jo šeimos narių pajamas, turtinę padėtį ir galimybę sukaupti turtą per visą darbinę veiklą, taikyti *non bis in idem* (negalima dukart bausti už tą patį teisės pažeidimą) principą.

2024 m. **užregistruotos 22** neteisėto praturtėjimo veikos (2023 m. – 17), ištirtos **6** tokios veikos (2023 m. – 7). Per metus ištirtų šių veikų dalis sudarė **27 proc.** (2023 m. – 41 proc.).

Baigti 24 ikiteisminiai tyrimai (2023 m. – 38), iš kurių:

17 nutraukti (2023 m. – 31);

6 bylos teismui perduotos su kaltinamuoju aktu (2023 m. – 5);

1 byla teismui perduota su prokuroro pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu (2023 m. – 2).

Priimti 5 nutarimai atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą (2023 m. – 12).

Teismams perduotose bylose pinigų ar
turto vertės suma, kuria **kaltinamieji**
galimai neteisėtai praturtėjo,
sudarė daugiau nei **2 mln. 178 tūkst. Eur.**

6.3. NUSIKALSTAMU BŪDU GAUTO TURTO LEGALIZAVIMAS (BK 216 STR.)

Nusikalstamos veikos, susijusios su nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimu, paprastai tiriamos kartu su kitais turtinio pobūdžio nusikaltimais, iš kurių ir buvo gauta pinigų ar kito turto. Dažniausiai nustatomi tokie turto legalizavimo atvejai: turto kilmė grindžiama sandoriais, tyčiniaus veiksmas nuslepia nusikalstama turto prigimtis, atliekamos finansinės operacijos su iš nusikalstamos veikos gautu turtu, pinigai ir turtas naudojami ūkinėje, komercinėje veikloje. Pasitaiko atvejų, kai turto legalizavimas tiriamas kaip pavienis nusikaltimas. Tokiais atvejais nusikalstama veika, iš kurios buvo gauta pinigų ar kito turto, dažniausiai padaroma užsienio valstybėje, o pinigai ar turtas legalizuojami arba bandoma tai padaryti Lietuvoje.

Atsižvelgiant į šiuolaikinės teismų praktikos pokyčius, 2024 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymu Nr. I-70 buvo pakeistos Rekomendacijos dėl pinigų plovimo nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo. Šiose rekomendacijose pateiktas išsamesnis turto apibrėžimas ir atlikta kitų pakeitimų, siekiant užtikrinti veiksmingesnį rekomendacijų taikymą.

2024 m. **užregistruotos 72** nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo veikos (2023 m. – 33), ištirtos **55** (2023 m. – 15) tokios veikos. Per metus ištirtų veikų dalis sudarė **76 proc.** (2023 m. – 46 proc.).

Baigti 36 ikiteisminiai tyrimai (2023 m. – 36), iš kurių:

19 nutraukti (2023 m. – 24);

13 bylų teismui perduotos su kaltinamuoju aktu (2023 m. – 10);

2 bylos teismui perduotos su prokuroro pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu (2023 m. – 1).

2 bylos perduotos kitai valstybei (2023 m. – 1).

Priimta 17 nutarimų atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą (2023 m. – 17).

Teismams perduotose bylose nusikalstamu būdu gauto turto, kuris, įtariama, buvo legalizuotas, vertė sudaro daugiau nei **3 mln. 078 tūkst. Eur.**

6.4. NUSIKALSTAMOS VEIKOS, SUSIJUSIOS SU KONTRABANDA (BK 199, 199¹, 199², 200 STR.)

Šios kategorijos bylose daiktų (prekių) vertė apskaičiuojama pagal muitinę vertę, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius. Tai grindžiama tuo, kad neteisėtai disponuojant daiktais (prekėmis) ir juos, pavyzdžiui, parduodant šešėlinėje rinkoje už mažesnę kainą, t. y. be valstybės nustatytų mokesčių, kėsiamasi į šalies ekonomiką, verslo tvarką, finansų sistemą, iškreipiamos konkurencinės sąlygos, prarandama rinka ir galimybė parduoti tokias pačias prekes, kurios nustatyta tvarka turi būti parduodamos su visais privalomais mokesčiais.

2024 m. **užregistruotos 328** nusikalstamos veikos, susijusios su kontrabanda (BK 199 str.), muitinės apgaule (BK 199¹ str.), neteisėtu disponavimu akcizais apmokestinamomis prekėmis (BK 199² str.), neteisėtu prekių ar produkcijos neišvežimu iš Lietuvos Respublikos (BK 200 str.) (2023 m. – 291), **ištirta 214** tokių veikų (2023 m. – 217).

Per metus ištirtų veikų dalis sudarė **65 proc.** (2023 m. – 75 proc.).

Kadangi cigaretės, nepaženklintos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais (banderolėmis), negali patekti į civilinę apyvartą, teismai nusprendavo tokias cigaretes konfiskuoti ir sunaikinti arba iš karto sunaikinti. Esant BK 72 straipsnyje nustatytiems pagrindams, teismai kaip nusikaltimo įrankius ar priemones konfiskuodavo transporto priemones ir kitus nusikalstamai veikai vykdyti panaudotus daiktus arba išieškodavo konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą.

7. NUSIKALSTAMOS VEIKOS ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ SAUGUMUI

2024 m. užregistruotos 589 nusikalstamos veikos elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui (BK 196, 197, 198, 198¹, 198² str.), arba 9 proc. mažiau negu 2023 m. (644).

Ištirtos 293 tokios veikos, arba 50 proc. užregistruotų šios kategorijos nusikalstamų veikų (2023 m. – 240, arba 37 proc.).

Tiriant nusikalstamas veikas elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui, itin svarbūs šie pagrindiniai veiksniai:

- sudėtinga nustatyti ir atsekti nusikalstamai veikusius asmenis, nes jie dažnai veikia užsienio valstybėse ir užmaskuoja savo veiksmus;
- tyrimui svarbių duomenų gavimas iš užsienio valstybių užtrunka dėl teisinės pagalbos prašymų, Europos tyrimo orderių (ETO) pateikimo ir vykdymo procedūrų.

Taip pat trūksta elektroninių įrodymų rinkimo ir tyrimo praktikos, kvalifikuotų specialistų. Tyrimai užsitęsia dėl ilgai trunkančių duomenų apžiūrų. Tiriant tokio pobūdžio nusikalstamas veikas (ypač sukčiavimą elektroninėje erdvėje), dažnai susiduriama su situacija, kai tokiomis veikomis Lietuvos fizinių ir juridinių asmenų interesams žalą padaro ir jų turtą apgaule įgyja ne Lietuvos valstybės teritorijoje veikę kaltininkai. Tokiais atvejais pagrindinės problemos – baudžiamosios jurisdikcijos (dėl skirtingai traktuojamų Lietuvos valstybės jurisdikcijos ribas nustatančių BK 4 straipsnio nuostatų) ir tarptautinio bendradarbiavimo klausimai.

Susižinojimo su užsienio valstybių įstaigomis procedūros nėra pritaikytos prie dabartinės kibernetinio nusikalstamumo aplinkos ir neatitinka šiuolaikinių tyrimo poreikių. Pavyzdžiui, nėra galimybės perduoti baudžiamojo persekiojimo kitai valstybei, kol nėra nustatytas nusikaltimą padaręs asmuo, nors būna akivaizdu, kad nusikaltimas gali būti ištirtas tik jį atliekant kitoje valstybėje.

Nusikaltėliai aktyviai naudojami anonimiškumo užtikrinimo technologijomis, pavyzdžiui, socialiniais tinklais, virtualiaisiais privačiais tinklais (VPN), anoniminėmis išankstinio mokėjimo telekomunikacijų įmonių kortelėmis arba neteisėtai įgyta kitų asmenų elektronine tapatybe. Užvaldytos lėšos dažnai konvertuojamos į kriptovaliutas, o atsekti kai kurių jų transakcijas šiuo metu beveik neįmanoma. Be to, nuolat atsiranda naujų nusikalstamų veikų formų ir būdų, o tai dar labiau sunkina tyrimą.

Neretai pasitaiko atvejų, kai vertinant elektroninėje erdvėje padarytas nusikalstamas veikas būtina nuspręsti, pagal kokius ir kiek straipsnių veika turėtų būti kvalifikuojama. Kvalifikuojant tokio pobūdžio nusikalstamas veikas, neretai turi būti remiamasi normų konkurencijos įveikimo taisyklėmis (pvz., sprendžiant BK 168 ir 198 straipsniuose numatytų nusikalstamų veikų konkurencijos klausimą). Taip pat trūksta aiškių kriterijų, kaip nustatyti konkrečius nusikalstamų veikų požymius (pvz., BK 196 straipsnio 2 dalyje ir 198 straipsnio 2 dalyje numatytus požymius).

2024 m. Generalinė prokuratūra organizavo pasitarimą su Lietuvos kriminalinės policijos biuru, Ryšių reguliavimo tarnyba ir mobiliojo ryšio operatorių atstovais, skirtą aptarti technines ir teisines priemones, leidžiančias užkardyti ir efektyviau ištirti tokias nusikalstamas veikas.

8. BAUDŽIAMOJO POVEIKIO PRIEMONIŲ, SUSIJUSIŲ SU TURTO SUSIGRAŽINIMU (IŠPLĖSTINIS TURTO KONFISKAVIMAS, CIVILINIS TURTO KONFISKAVIMAS), EFEKTYVESNIS TAIKYMAS

2024 m. **prokurorai** pateikė teismui prašymus taikyti išplėstinį turto konfiskavimą **8** baudžiamosiose bylose (2023 m. – 11 bylų) dėl **8** asmenų (2023 m. – dėl 13 asmenų).

Teismų sprendimais BK 72³ straipsnyje numatyta baudžiamoji poveikio priemonė – išplėstinis turto konfiskavimas – **pritaikyta 5** baudžiamosiose bylose dėl **5** asmenų.

Teismų sprendimais paskyrus išplėstinį turto konfiskavimą, **konfiskuoto turto vertė siekė daugiau nei 968 520 Eur** (2023 m. – 138 162 Eur).

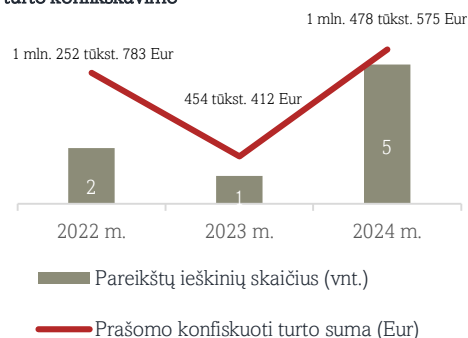
2024 m. buvo pradėta 15 tyrimų dėl civilinio turto konfiskavimo (2023 m. – 10), 1 atveju atsisakyta pradėti turto tyrimą. Nutraukti 6 turto tyrimai (2023 m. – 5), nes, įvertinus gautas pajamas ir turėtas išlaidas, skirtumas tarp turto vertės ir asmens teisėtų pajamų neviršijo 2 000 bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio sumos.

2024 m. pareikšti 5 ieškiniai dėl **1 mln. 478 tūkst. 575 Eur** vertės turto konfiskavimo.

Civilinio turto konfiskavimo instituto taikymo probleminiai aspektai

- Turto tyrimo metu gavus duomenų, kad tiriamasis gali turėti turto užsienio valstybėje, nėra galimybių gauti duomenų iš užsienio šalių.
- Nėra tokių bylų nagrinėjimo praktikos.

Teismui pareikšti prokuroro ieškiniai dėl civilinio turto konfiskavimo



Išplėstinis turto konfiskavimas ir civilinis turto konfiskavimas

Turto konfiskavimas ir išplėstinis turto konfiskavimas, kaip baudžiamoji poveikio priemonė, yra itin svarbios kovojant su nusikalstamomis veikomis, kuriomis siekiama pasipelninti.

Esamas teisinis reglamentavimas (2020 m. kovo 31 d. Lietuvos Respublikos civilinio turto konfiskavimo įstatymas (CTKĮ), Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. I-173 patvirtintas Turto tyrimo atlikimo ir organizavimo civilinio turto konfiskavimo metu tvarkos aprašas) leidžia taikyti dar vieną turto konfiskavimo būdą – civilinį turto konfiskavimą. Vykdamas baudžiamąjį persekiojimą, vertinamos šio instituto panaudojimo galimybės, renkami reikšmingi duomenys, laiku inicijuojamos reikalingos procedūros.

Nuo išplėstinio turto konfiskavimo civilinis turto konfiskavimas pirmiausia skiriasi tuo, kad jį **taikant neįrodinėjama asmens kaltė dėl nusikalstamos veikos padarymo. Kartu tai nėra ir kriminalinės baudsmės rūšis.** Civilinis turto konfiskavimas turi tiek civilinio, tiek baudžiamąjo proceso požymių. Jis skirtas pajamoms, gautoms iš latentinių nusikaltimų (t. y. ne iš baudžiamajame procese numatytų nusikalstamų veikų), konfiskuoti.



Lietuvos apeliacinis teismas 2024 m. birželio 20 d. nutartyje nurodė, kad prokuroras turi įrodyti prašomo konfiskuoti turto kilmę ir ryšį su neteisėtais veiksmais.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2025 m. sausio 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-15-781/2025 išaiškino, kad ieškovui (viešąjį interesą ginančiam prokurorui) civilinio turto konfiskavimo byloje tenka pareiga įrodyti ne tik turto valdymo nuosavybės teise faktą, jo vertę ir CTKĮ 2 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos prezumpcijos sąlygas, bet ir prašomo konfiskuoti turto ryšį su neteisėta (galima nusikalstama) veikla. Vien tai, kad asmeniui buvo pareikšti įtarimai dėl CTKĮ 2 straipsnio 2 dalies 1 punkte išvardytų nusikaltimų, savaime nepatvirtina jo turimo turto kilmės ryšio su neteisėta (nusikalstama) veikla.

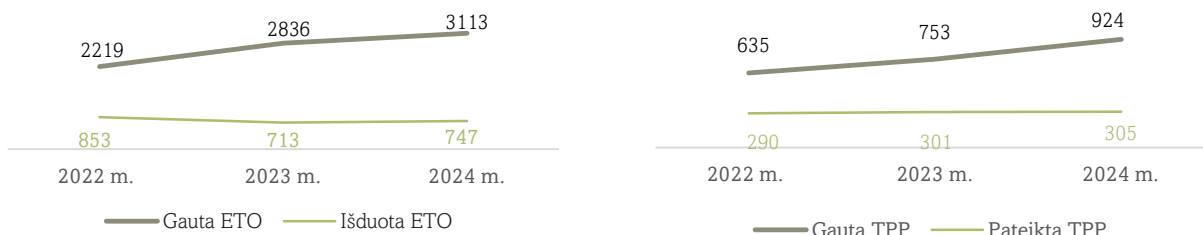
Įvertinus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, ne visais atvejais bus galimybė įrodyti prašomo konfiskuoti turto ryšį su neteisėta (galima nusikalstama) veikla, ypač tais atvejais, kai turto tyrimas pradėtas dėl CTKĮ 2 straipsnio 2 dalies 1 punkte išvardintų mokestinių, finansinių nusikaltimų arba dėl asmens, kuris yra įtrauktas į Nacionalinio sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių vertinimo organizuotų nusikalstamų grupių lyderių ir narių sąrašą (CTKĮ 2 straipsnio 2 dalies 4 punktas), turto.

Pagrindiniai teismų atsakymo taikyti išplėstinį turto konfiskavimą motyvai

Vienoje byloje teismas nurodė, kad V. Č., kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 199² straipsnio 1 dalyje, t. y. neteisėtu disponavimu akcizais apmokestinamomis prekėmis, vien disponuodamas tokiomis prekėmis negalėjo turėti turtinės naudos. Teismo vertinimu, jokie kaltinimai dėl kokios nors nusikalstamos veikos, iš kurios galima turėti turtinės naudos, V. Č. nepareikšti. Nors pakeistame kaltinime buvo nurodyta, kad akcizais apmokestinamas prekes kaltinamasis įsigijo turėdamas tikslą realizuoti ir gauti iš to pelną, šios aplinkybės iš kaltinimo pašalintos, konstatavus, kad tokios aplinkybės nėra įrodinėtinos, esant kaltinimui pagal BK 199² straipsnio 1 dalį. Taigi, pagal pareikštą kaltinimą pripažinus V. Č. kaltu, nėra pagrindo konstatuoti, kad jis turėjo ar galėjo turėti turtinės naudos, nes nusikalstamos veikos sudėtis neapima turtinės naudos gavimo ar siekio ją turėti. Esant tokioms aplinkybėms, nėra vienos iš pagrindinių sąlygų taikyti išplėstinį turto konfiskavimą.

Kitoje byloje teismas padarė išvadą, kad taikant išplėstinį turto konfiskavimą reikia įrodyti būtent tai, kad turtas gautas nusikalstamu, o ne bet kokių neteisėtu, priešingu teisei bendrąja prasme, būdu. Teismo vertinimu, taikant išplėstinį turto konfiskavimą, nepakanka nustatyti lėšų nepagrindimo teisėtomis pajamomis, o būtina nustatyti ir įtikinamais duomenimis pagrįsti, kad lėšos gautos būtent nusikalstamu būdu. Teismas nurodė, kad byloje yra tik pagrindas manyti apie galimus D. K. veiksmus, susijusius su psichotropinių ir (ar) narkotinių medžiagų prekyba, tačiau vien toks manymas nėra pakankamas. Juo labiau, teismo vertinimu, byloje nepakanka įrodymų, kad nurodytas 50 291,28 Eur neatitikimas tarp D. K. teisėtų pajamų ir išlaidų yra gautas iš tokios veikos.

9. TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMAS





Pagal užsienio valstybių išduotus Europos arešto orderius (EAO), arešto orderius ir ekstradicijos prašymus 2024 m. Lietuvoje buvo sulaikyti ir perduoti (išduoti) užsieniui 68 (2023 m. – 51) asmenys ir atitinkamai į Lietuvą perduoti – 134 (2023 m. – 99) asmenys.

EKSTRADICIJA

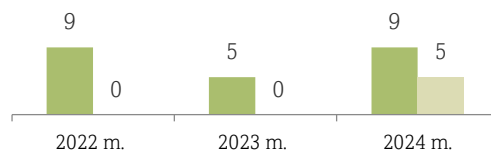
Gauti 33 ekstradicijos prašymai **išduoti** asmenis iš Lietuvos (2023 m. – 50):

- 5 – iš Baltarusijos;
- 3 – iš Ukrainos;
- 4 – iš Rusijos Federacijos;
- 11 – iš Sakartvelo;
- 10 – iš kitų valstybių.

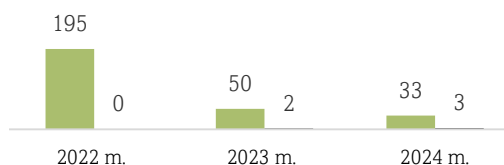
Iš Lietuvos buvo **išduoti 3** asmenys (2023 m. – 2):

- 2 – Moldovos Respublikai;
- 1 – Ukrainai (Ukrainos pilietis).

■ Lietuvos ekstradicijos prašymų skaičius
■ Lietuvai išduotų asmenų skaičius



■ Užsienio valstybių ekstradicijos prašymų skaičius
■ Užsienio valstybei išduotų asmenų skaičius



Baudžiamojo persekiojimo tikslais užsienio valstybės Lietuvai išdavė ir perdavė asmenis:

Belgija	3	Vokietija	18
Bulgarija	1	Vengrija	3
Islandija	1	Airija	5
Danija	4	Italija	1
Prancūzija	1	Latvija	4
Jungtinė Karalystė	29	Egiptas	1
Ekvadoras	2	Švedija	4
Nyderlandai	9	Ispanija	14
Norvegija	12	Šveicarija	4
Lenkija	2	Baltarusija	4
Estija	4	Graikija	2
Suomija	3	Liuksemburgas	1
Rumunija	1	Ukraina	1

■ Lietuvos EAO ir AO skaičius
■ Lietuvai perduotų asmenų skaičius



Dėl sudėtingos geopolitinės situacijos teisinis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose su Baltarusija ir Rusija išliko apribotas iki minimaliai būtino.

■ Perduota IT užsienio valstybėms
■ Perimta IT



Nuo 2020 m. gruodžio 19 d. Lietuva taiko 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2018/1805 dėl nutarimų įšaldyti ir nutarimų konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo, kuris visose ES šalyse (išskyrus Airiją ir Daniją, kurioms ir toliau taikomas Pamatinis sprendimas 2003/577/TVR) numato vienodą praktiką areštuojant ar konfiskuojant su nusikalstama veika susijusį turtą.

2024 m. iš užsienio valstybių **gauta 240** (2023 m. – 221) įšaldymo liudijimų, užsienio valstybėms **pateikti 55** (2023 m. – 28) tokie liudijimai.

Tarptautinis bendradarbiavimas

2024 m. Lietuvos prokuratūra toliau dalyvavo kuriant jungtinių tyrimo grupių (JTG) veiklai skirtą bendradarbiavimo platformą. Šios platformos tikslas – sukurti specialų bendradarbiavimo kanalą, per kurį ES šalių prokurorai, teisėjai ir teisėsaugos pareigūnai galėtų palaikyti ryšius ir saugiai keistis informacija bei įrodymais. Platforma atitiks visus ES duomenų apsaugos reikalavimus keitimuisi informacija ir įrodymų teisėtumui.

Taip pat Generalinė prokuratūra dalyvavo įgyvendinant 2023 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/1543 dėl Europos įrodymų pateikimo orderių ir Europos įrodymų saugojimo orderių elektroniniams įrodymams baudžiamajame procese ir laisvės atėmimo bausmių vykdymui pasibaigus baudžiamajam procesui.

Buvo stiprinamas bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose su tomis užsienio valstybėmis, su kuriomis toks bendradarbiavimas ypač svarbus ir intensyvus. 2024 m. gegužės 21–23 d. Generalinėje prokuratūroje lankėsi Jungtinių Amerikos Valstijų teisingumo departamento delegacija. Susitikimo metu buvo aptarti aktualūs bendradarbiavimo klausimai, įvertinta problematika, pasiūlyti klausimų sprendimo būdai.

Lietuvos prokuratūros delegacija 2024 m. spalio 7–8 d. lankėsi Lenkijos Respublikos prokuratūroje. Dvišalio susitikimo metu buvo aptartos Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose aktualijos. Susitikimo metu diskutuota apie susižinojimo su Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos kompetentingomis teisminėmis institucijomis praktiką, kylančius iššūkius ir jų sprendimo būdus.



Generalinė prokuratūra yra delegavusi vieną prokurorą kaip nacionalinį deleguotąjį ekspertą į Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prokuratūrą Hagoje. Šio teismo jurisdikcija papildo nacionalinę teisę, todėl tarptautinių nusikaltimų tyrimas tampa vis aktualesnis ir nacionalinėse jurisdikcijose. Didėja nacionalinių teisėsaugos institucijų vaidmuo ir bendradarbiavimas tiriant karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, renkant įrodymus bei dalijantis informacija. Šalies atstovo delegavimas sudaro prielaidas veiksmingesniam tarptautinių nusikaltimų tyrimui, prisideda prie šalies žinomumo didinimo tarptautinių nusikaltimų tyrimo srityje.

Taip pat vienas prokuroras deleguotas į ES patariamąją misiją Ukrainoje, kur teikiama patariamoji pagalba Ukrainos prokuratūrai ir teisėsaugos institucijoms. Dar vienas prokuroras deleguotas į Europos civilinių krizių valdymo kompetencijos centrą Berlyne, kur kartu su kitais ekspertais padėjo ES valstybių institucijoms įvairiapusiškai stiprinti nacionalinius, bendrai ES saugumo ir gynybos politikai įgyvendinti skirtus civilinius pajėgumus.

Eurojustas. ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra

Bylų, kuriose Lietuvos nacionalinis narys Eurojuste teikė pagalbą Lietuvos ir užsienio šalių pareigūnams, skaičius



Lietuvos institucijų prašymu Eurojuste buvo pradėtos 132 susižinojimo bylos (2023 m. – 106). Dažniausiai į Eurojustą kreiptasi prašant užtikrinti tarpvalstybinių tyrimų koordinavimą, suteikti pagalbą tiriant sukčiavimo, organizuotų grupių daromus prekybos narkotikais, pinigų plovimo, kibernetinius nusikaltimus. Užsienio valstybių prašymais į Lietuvos atstovybę Eurojuste kreiptasi 307 bylose (2023 m. – 235), dažniausiai dėl sukčiavimo, organizuotų grupių vykdomo pinigų plovimo, kibernetinių nusikaltimų, prekybos narkotikais.

Įsteigtos 9 naujos jungtinės tyrimo grupės (JTG), kuriose dalyvauja Lietuvos pareigūnai (2023 m. – 6). Iš viso Lietuvos pareigūnai dalyvavo 26 JTG veikloje, Eurojustas tam skyrė 365 tūkst. Eur finansavimą.

2024 m. lapkričio 19 d. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl 2024 m. lapkričio 17 d. Baltijos jūros dugne nutraukto optinio pluošto povandeninio kabelio su Švedija, skirto elektroninių ryšių paslaugoms teikti. Šie veiksmai buvo įvertinti kaip teroro aktas.

2024 m. gruodžio mėn. sudaryta Lietuvos, Suomijos ir Švedijos jungtinė tyrimo grupė (JTG). Jos nariai, derindami tarpusavio veiksmus, siekia nustatyti nusikaltimo organizatorius ir vykdytojus.

Lietuvos prokuratūros pagalba tiriant sunkiausius tarptautinius nusikaltimus, padarytus Ukrainoje

2024 m. Eurojustas toliau teikė pagalbą JTG dėl karo ir kitų nusikaltimų, vykdomų Ukrainoje ir prieš Ukrainą, veiklai: Lietuvos prokurorai kartu su kitų šalių prokurorais, remiami Eurojuste veikiančio Tarptautinio baudžiamojo persekiojimo už agresijos nusikaltimą prieš Ukrainą centro, aktyviai rinko įrodymus ir tyrė agresijos prieš Ukrainą nusikaltimą, rengė bylos dokumentų rinkinį būsimai specialiojo tribunolo ar kitų jurisdikcijų prokuratūrai.

Siekiant koordinuoti karo ir kitų nusikaltimų tyrimą, JTG nariai įrodymus perduoda į Eurojuste įsteigtą Sunkiausių tarptautinių nusikaltimų įrodymų duomenų bazę (CICED), kurioje 16 šalių yra pateikusios daugiau kaip 3 700 įrodymų rinkmenų.

2024 m. kovo 4 d. JTG šalių bendru sutarimu JTG veikla buvo pratęsta dar 2 metams.

Iš viso Lietuvos atstovai Eurojuste suorganizavo 25-ių šalių, tiriančių agresijos ir kitus Ukrainoje padarytus nusikaltimus, taip pat Europolo ir Tarptautinio Baudžiamojo Teismo koordinacinius pasitarimus, iš kurių 5 – 2024 m.

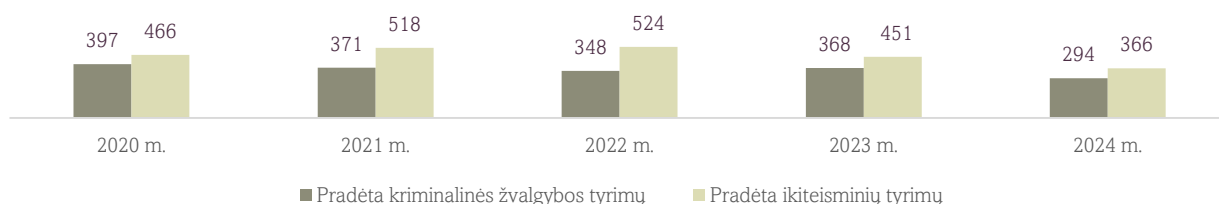


Jungtinės tyrimo grupės koordinacinis pasitarimas Vilniuje.

10. KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS VEIKSMŲ TEISĖTUMO KONTROLĖS IR KOORDINAVIMO STIPRINIMAS

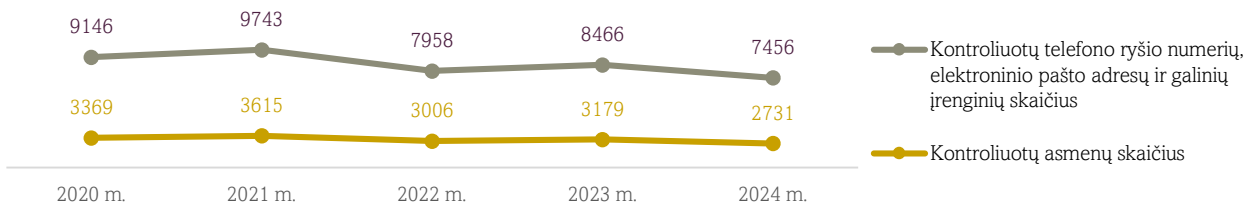
2024 m., atlikus kriminalinės žvalgybos veiksmus, pradėti **366** ikiteisminiai tyrimai (arba 19 proc. mažiau negu 2023 m.), taip pat pradėti **294** nauji kriminalinės žvalgybos tyrimai (arba 20 proc. mažiau negu 2023 m.).

Pradėtų kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminių tyrimų santykis



Pradėtų kriminalinės žvalgybos tyrimų ir atlikus kriminalinės žvalgybos veiksmus pradėtų ikiteisminių tyrimų santykio pokytis rodo, kad kriminalinės žvalgybos veikla pradedama pagrįstai ir vykdoma efektyviai, kriminalinės žvalgybos metu nustatomi nusikalstamų veikų požymiai, todėl kriminalinės žvalgybos tyrimai baigiami surinktą kriminalinės žvalgybos informaciją panaudojant ikiteisminiam tyrimui.

Kontroliuotų asmenų ir telefono ryšio numerių, elektroninio pašto adresų ir galinių įrenginių santykis



2024 m. sumažėjo kontroliuotų asmenų ir telefono ryšio numerių, elektroninio pašto adresų ir galinių įrenginių skaičius. Tai galima paaiškinti tuo, kad sumažėjo kriminalinės žvalgybos tyrimų, nes tokie tyrimai tampa sudėtingesni ir paprastai pradedami dėl nusikaltimų, kuriems nustatytas prioritetas, grėsmių nacionaliniam saugumui, bei pavojingiausių organizuotų nusikalstamų grupuočių veiklos.

11. VIEŠOJO INTERESO GYNIMAS

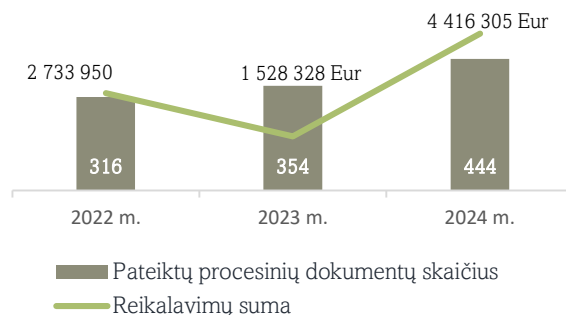
2024 m. gauta **12 proc.** mažiau prašymų, pareiškimų ir skundų dėl viešojo intereso gynimo (2024 m. – 966, 2023 m. – 1095). Prokurorai savo iniciatyva pradėjo 58 tyrimus dėl galimo viešojo intereso pažeidimo (2023 m. – 96).

Palyginti su 2023 m., prokurorai 4 proc. daugiau pareiškė ieškinių, pareiškimų, prašymų socialiai pažeidžiamų fizinių asmenų interesais (2024 m. – 317, 2023 m. – 306) ir 3 kartus daugiau pateikė procesinių dokumentų valstybės teisių ir teisėtų interesų gynimo srityje (2024 m. – 125, 2023 m. – 35).

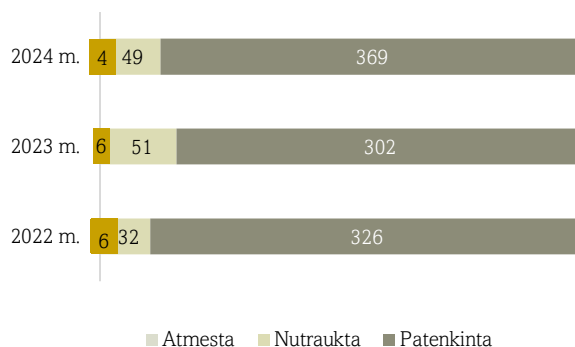
Teismai apeliacine tvarka išnagrinėjo 7 prokuroro pateiktus apeliacinius ir atskiruosius skundus, iš kurių 4 skundų (arba 57 proc.) reikalavimus patenkino. Tai rodo, kad daugiau negu pusė prokuroro paduotų skundų buvo pripažinti pagrįstais. Kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 2 prokuroro pateiktus kasacinius skundus ir abiejų reikalavimus atmetė.

Ataskaitiniu laikotarpiu priimta 260 (2023 m. – 277) nutarimų atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemonės. Dažniausiai tokius sprendimus teko priimti konstatavus, kad pareiškėjai, kreipdamiesi į prokuratūrą dėl viešojo intereso, siekia apginti savo privačius interesus, taip pat nenustačius teisės aktų pažeidimų.

Teismui pateikti prokurorų ieškiniai, pareiškimai, prašymai ginant viešąjį interesą



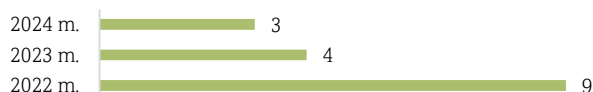
Ieškinių, pareiškimų, prašymų nagrinėjimo teismuose rezultatai



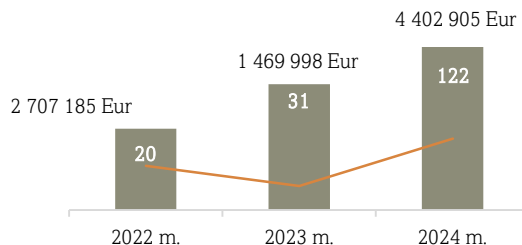
11.1. VALSTYBĖS TEISIŲ IR TEISĖTŲ INTERESŲ GYNIMAS

Sėkmingai gindami viešąjį interesą prokurorai pasiekė, kad valstybės ir savivaldybių biudžetams būtų **priteista** lėšų ir vertingo turto už daugiau kaip **1 mln. 400 tūkst. Eur** sumą.

Ieškinių, pareiškimų, prašymų teritorijų planavimo ir statybų, kultūros paveldo ir saugomų teritorijų, gamtos apsaugos srityse skaičius



Ieškinių, pareiškimų, prašymų ginant turtinius ir kitus valstybės ir savivaldybių interesus skaičius ir reikalavimų suma



Teismai 68-iose bylose visiškai arba iš dalies patenkino prokurorų reikalavimus, pareikštus ginant valstybės interesus. Teismams patvirtinus taikos sutartis, baigtos 32 bylos.

Viešojo intereso gynimo veikla, siekiant priteisti iš savivaldybių tarybų narių jų veiklai nepagrįstai panaudotas lėšas, vykdoma trimis kryptimis:

1. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 49 straipsniu, teismui teikiami ieškiniai dėl nepagrįsto praturtėjimo ir siekiama teismo nagrinėjimo.

Pareikšta **90 ieškinų** dėl savivaldybių tarybų narių veiklai skirtų lėšų nepagrįsto naudojimo už bendrą **1 mln. 30 tūkst. Eur** sumą.

Teismas **išnagrinėjo ir patenkino 44** prokurorų ieškinius. Teismų sprendimais **patenkintų** turtinių reikalavimų suma – **371 tūkst. 429 Eur**.

2. Pagal Civilinio kodekso 6.983 straipsnio 1 dalį, taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia ne tik kilusį teisminį ginčą, bet ir užkerta kelią teisminiam ginčui ateityje. Vadovaudamiesi šia įstatymo nuostata prokurorai teismams teikė prašymus dėl taikos sutarčių patvirtinimo, t. y. nesikreipė dėl ginčo į teismą.

Teismai **patvirtino 39 taikos sutartis** (prokurorui nepateiktus ieškinių), kurių suma sudarė **310 tūkst. 505 Eur**.

3. Savivaldybių tarybų nariai savanoriškai grąžino nepagrįstai panaudotas savivaldybės tarybos nario veiklai skirtas lėšas prokurorui nepareiškus ieškinių teismui.

Savanoriškai atlyginta suma (prokurorui nepateikus ieškinių) sudarė **747 tūkst. 719 Eur**.

2024 m. ginant viešąjį interesą buvo pradėti **7** tyrimai dėl savivaldybių tarybų narių veiklai skirtų lėšų naudojimo tikslingumo, pagrįstumo ir teisėtumo (2023 m. – **23**). 5-iais atvejais šio pobūdžio tyrimai buvo užbaigti priimanč nutarimus atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemonės (2023 m. – 1).

2023 m. pradėti tyrimai pagal savivaldybes:

1. Alytaus rajono
2. Druskininkų
3. Ignalinos rajono
4. Jonavos rajono
5. Kauno miesto
6. Kauno rajono
7. Kretingos rajono
8. Lazdijų rajono
9. Marijampolės
10. Mažeikių rajono
11. Neringos
12. Pagėgių
13. Pasvalio rajono
14. Prienų rajono
15. Radviliškio rajono
16. Šiaulių miesto
17. Šilutės rajono
18. Tauragės rajono
19. Telšių rajono
20. Ukmergės rajono
21. Utenos rajono
22. Varėnos rajono
23. Vilniaus miesto

2024 m. pradėti tyrimai pagal savivaldybes:

1. Akmenės rajono
2. Birštono
3. Joniškio rajono
4. Panevėžio miesto
5. Švenčionių rajono
6. Vilniaus rajono
7. Zarasų rajono

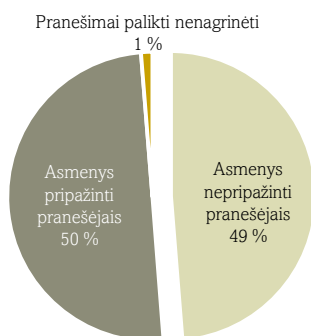


12. PRANEŠĖJŲ APSAUGA

2020–2024 m. pagal pranešėjų pateiktą informaciją pradėjus ir atlikus ikiteisminį tyrimą:

- nustatyti beveik **38 mln. Eur** nesumokėtų mokesčių;
- nustatyta apie **48 mln. Eur** kitokios valstybei padarytos žalos;
- pareikšta **civilinių ieškinių**, kurių reikalavimų suma daugiau kaip **3 mln. Eur**, patenkinta reikalavimų už daugiau nei **73 tūkst. Eur**, į valstybės biudžetą sumokėta **327 tūkst. 222 Eur**.

Sprendimai dėl pranešėjo statuso



2024 m. pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą gauta 80 pranešimų apie pažeidimą, arba **5 proc. daugiau** negu 2023 m. (76).

Pranešėjo statuso nesuteikimo priežastys:

- nėra viešojo intereso, siekiama apginti asmeninius interesus;
- asmuo apie pažeidimą sužinojo ne dėl su darbu susijusių aplinkybių.

Veikos, apie kurias pranešę asmenys pripažinti pranešėjais:

- plagijavimas;
- neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas (pacientų perrašymas į kitą gydymo įstaigą be jų sutikimo);
- nepagrįstai didesnės kainos už šilumą skaičiavimas vartotojams;
- finansiniai pažeidimai (apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas);
- korupciniai pažeidimai (piktnaudžiavimas, kyšininkavimas, prekyba poveikiu);
- dokumentų klastojimas;
- tarptautinių sankcijų pažeidimas;
- psichologinio smurto (mobingo) taikymas;
- vertimas trauktis iš pareigų (valstybės tarnautojo);
- pažeidimai vykdant viešuosius pirkimus;
- teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, pažeidimai;
- sukčiavimas;
- nepagrįstas nedarbingumo pažymėjimų išdavimas;
- neskaidriai vykdytas konkursas į valstybės tarnautojo pareigas;
- darbo teisės normų, reglamentuojančių darbo ir poilsio laiką, darbuotojų informavimą apie apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas, dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodant viršvalandinių darbų trukmę, privalomųjų sveikatos patikrinimų atlikimo tvarką pažeidimai;
- neteisėti valstybės tarnautojo veiksmai;
- neracionalus ar neskaidrus viešųjų lėšų naudojimas;
- darbuotojams sistemingai neišmokamas visas priklausantis darbo užmokestis;
- higienos pažeidimai;
- pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų nesilaikymas įstaigoje (netinkamas vidinio įstaigos kanalo veikimas);
- pažeidimai ugdymo įstaigoje, susiję su netinkamu švietimo sistemos darbuotojo elgesiu;
- asmens duomenų apsaugos pažeidimai.

Ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl šių nusikalstamų veikų:

- dėl tarptautinių sankcijų arba Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų ribojamųjų priemonių pažeidimo (pagal BK 123¹ straipsnio 1 dalį);
- dėl neteisėto elektroninių duomenų perėmimo ir panaudojimo (pagal BK 198 straipsnio 1 dalį);
- dėl neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos (pagal BK 198¹ straipsnio 1 dalį);
- dėl neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo (pagal BK 220 straipsnio 1 dalį);
- dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir (arba) organizavimo (pagal BK 222 straipsnio 1 dalį);
- dėl kyšininkavimo (pagal BK 225 straipsnio 1 dalį);
- dėl piktnaudžiavimo (pagal BK 228 straipsnio 1 ir 2 dalį);
- dėl dokumento suklastojimo (pagal BK 300 straipsnio 1 dalį).



2024 m. daugiausia ikiteisminių tyrimų buvo pradėta dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir (arba) organizavimo (BK 222 straipsnio 1 dalis) ir dokumentų klastojimo (BK 300 straipsnio 1 dalis).

Sprendimai dėl pranešėjų apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonių taikymo

2024 m. 8 asmenys (2023 m. – 8) kreipėsi dėl jiems taikytų neigiamo poveikio priemonių. Taip pat gauti 3 prašymai atlyginti už vertingą informaciją (2023 m. – 3). Iš jų 2 prašymai buvo palikti nenagrinėti ir grąžinti, nustačius, kad pareiškėjams nebuvo suteiktas pranešėjo statusas, 1 prašymas priimtas nagrinėti, tačiau atlyginimas už vertingą informaciją neskirtas, nes pateikta informacija neatitiko nustatytų sąlygų.

2024 m. negauta prašymų kompensuoti už patiriamą neigiamą poveikį ar neigiamus padarinius dėl pranešimo (2023 m. – 3).

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos duomenimis, 2024 m. antrinė valstybės garantuojama teisinė pagalba buvo suteikta 5 pranešėjams (2023 m. – 5).

Generalinės prokuratūros iniciatyvos dėl pranešėjų apsaugos instituto viešinimo:

Informacinis stendas – viešajam ir privačiam sektoriui skirta nemokama priemonė, kuria siekiama supažindinti visuomenę su pranešėjų apsauga, skatinti pranešti apie pažeidimus darbovietėse (eksponuojama 2 mėnesius). 2024 m. informacinis stendas buvo eksponuojamas įvairiose institucijose: Lietuvos transporto saugos administracijoje, Lietuvos užimtumo tarnyboje, Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje,

Patirtas neigiamas poveikis, dėl kurio teikti pranešimai:

- siekis pašalinti iš užimamų pareigų;
- nepagrįstas medicininės komisijos išvados nepatvirtinimas;
- perkėlimas į kitas pareigas;
- darbo užmokesčio sumažinimas;
- tarnybinių patikrinimų ar veiklos patikrinimų pradėjimas;
- susirinkimo metu paskelbti duomenys, iš kurių galima identifikuoti pranešėją, tikrovės neatitinkančios informacijos apie pranešėją paskleidimas.

2024 m. pranešėjų konsultavimo linija suteiktos 258 konsultacijos

2024 m. mokymuose, renginiuose apie pranešėjų apsaugos institutą dalyvavo **8 205 asmenys**

Panevėžio ligoninėje, AB „VIA Lietuva“, Lietuvos auditorių rūmuose ir kt.

TV reklama – sukurtas 30 sekundžių trukmės vaizdo klipas, transliuotas per Lietuvos nacionalinę televiziją, siekiant paskatinti asmenis pranešti apie pažeidimus.

Reklama ant autobuso – Vilniuje kursavo autobusas su šūkiu „Nelikite abejingi – praneškite apie pažeidimus“. Šis autobusas keitė maršrutus, kad pasiektų kuo platesnę auditoriją ir didintų visuomenės informuotumą apie pranešėjų apsaugos institutą.

Gairės – parengtos trys skirtingoms tikslinėms grupėms skirtos metodinės pagalbos priemonės:

[Gairės pranešėjams](#) – detali informacija apie pranešimų teikimą, skatinimo ir pagalbos priemonės;

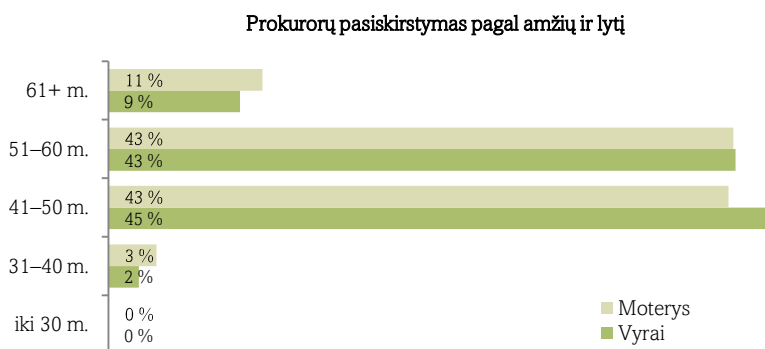
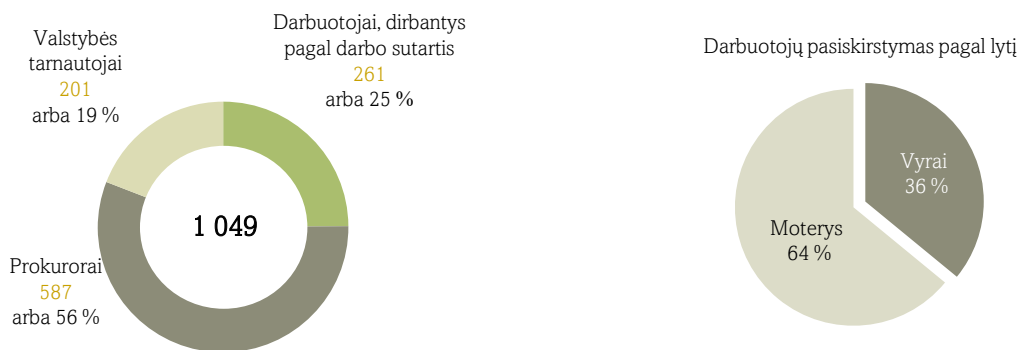
[Trumpos gairės pranešėjams](#) – svarbiausia informacija glaustai;

[Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų gairės administratoriams](#) – patarimai ir informacija apie vidinius pažeidimų pranešimo kanalus.

Reklaminė kampanija DELFI – buvo rodomas vaizdo klipas ir reklaminis skydelis, laidoje „Delfi DIENA“ prokuratūros atstovė dalijosi įžvalgomis apie pranešėjų apsaugą. Straipsnis su laidos iškarpą publikuotas portale www.delfi.lt. Reklama parodyta daugiau nei 2,3 mln. kartų, pasiekė daugiau nei 665 tūkst. unikalių lankytojų.

PROKURATŪROS IŠTEKLIAI

13. PERSONALO VALDYMAS

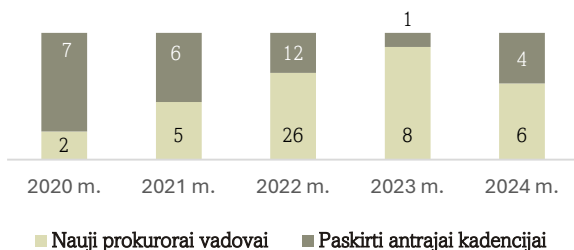
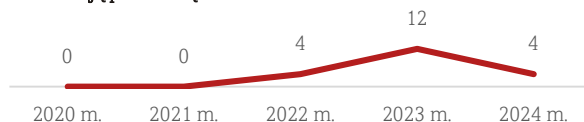


Duomenys apie prokurorus

Metai	Dirbančių prokurorų skaičius	Atleista prokurorų					
		Savo prašymu	Pensija / dėl sveikatos	Dėl mirties	Skyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą	Nesutikęs eiti pasiūlytų pareigų	Iš viso
2020	644	8	6	0	1	1	16
2021	622	7	9	3	3	0	22
2022	602	9	9	0	0	5	23
2023	597	6	7	1	3	0	17
2024	587	1	12	1	1	0	15

2024 m. pretendentų į prokurorus egzaminas vyko 2 kartus (2023 m. – 3), jame dalyvavo 27 pretendentai, egzaminą išlaikė – 7.

Naujų prokurorų skaičius



2024 m. pabaigoje prokuratūroje dirbo iš viso **69** prokurorai vadovai.

5 metų kadencijai paskirta **10** atranką laimėjusių vyriausiųjų prokurorų ir (ar) jų pavaduotojų.

Darbo organizavimo pakeitimai

Nuo 2024 m. spalio 14 d. pakeista Panevėžio apygardos prokuratūros struktūra – panaikintas Viešojo intereso gynimo skyrius ir atitinkamai šio skyriaus vyriausiojo prokuroro pareigybė. Atlikti viešojo intereso gynimo funkciją Panevėžio apygardos prokuratūros veiklos teritorijoje pavesta specializuoto skyriaus prokurorams.

Baigta prokurorų darbo užmokesčio reforma

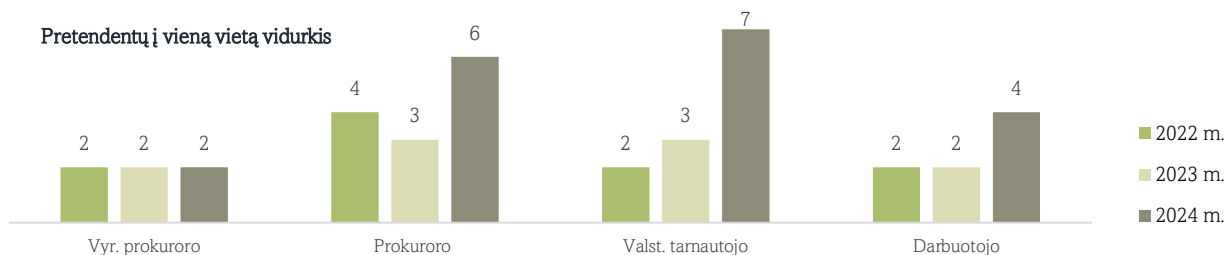
Nuo 2025 m. sausio 1 d. prokurorų pareiginė alga padidinta tiek, kad sudarytų vidutiniškai 90 proc. atitinkamos grandies teisėjo pareiginės algos.

Reformos minusai

Įvairių lygmenų prokurorų pareiginio atlyginimo skirtumas tapo toks mažas, kad beveik neliko motyvacijos pretenduoti į aukštesnes pareigas, nes tai lemia didesnę atsakomybę ir sudėtingesnius tyrimus. Pavyzdžiui, apylinkės prokuratūros prokuroro ir apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokuroro atlyginimas skiriasi vos apie 100 Eur atskaičius mokesčius, o apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro atlyginimas nedaug skiriasi nuo apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro, nors pavaldinių skaičius ir atsakomybė skiriasi ženkliai. Dėl šių priežasčių atrankose į vadovaujamas pareigas dalyvauja labai mažai kandidatų.

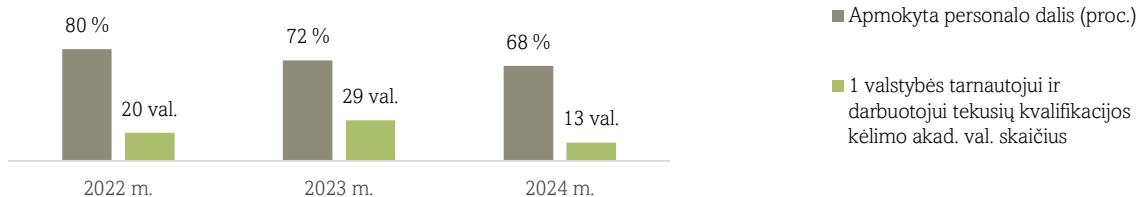
Darbo užmokesčio reforma palietė tik prokurorus, todėl atsirado didžiulis atotrūkis tarp prokurorų, prokurorų padėjėjų ir kitų prokuratūros darbuotojų darbo užmokesčio. Tai mažina darbuotojų motyvą ir darbo prokuratūroje patrauklumą jauniems teisininkams. Šiuo metu vienam padėjėjui gali tekti padėti nuo 3 iki 8 prokurorų. Dėl nepakankamo padėjėjų skaičiaus didėja prokurorų darbo krūvis, o tai daro įtaką baudžiamojo persekiojimo veiksmingumui ir efektyvumui.

Pretendentų į vieną vietą vidurkis

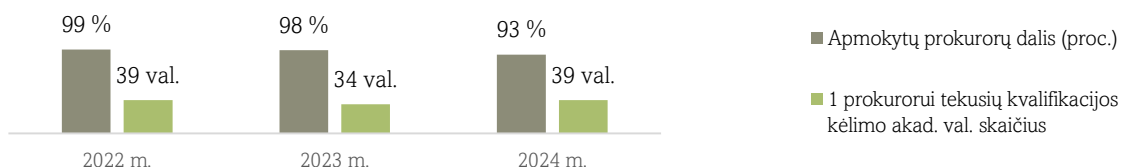




Prokuratūros personalo kvalifikacijos kėlimas

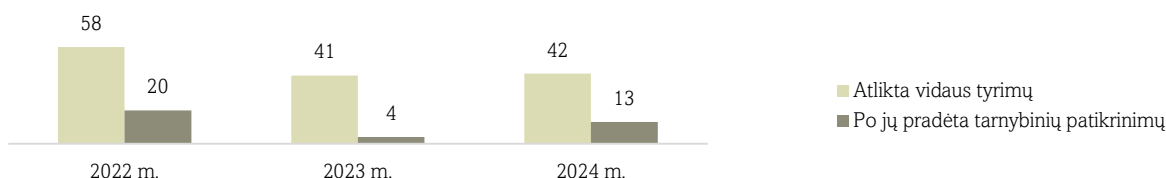


Prokurorų kvalifikacijos kėlimas



Prokurorų tarnybinė atsakomybė

Duomenys apie atliktus vidaus tyrimus



2024 m. **pradėti 27** tarnybiniai patikrinimai dėl **27** prokurorų veiksmų.

Baigta 19 tarnybinių patikrinimų dėl **26** prokurorų veiksmų.

Pažeidimų konstatuota 11 prokurorų veikloje.

7 prokurorams **skirtos 7** tarnybinės nuobaudos, iš jų:

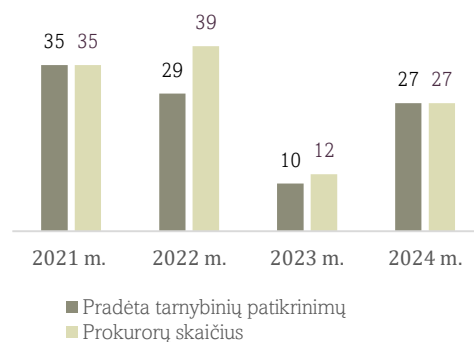
4 – pastabos;

1 – papeikimas;

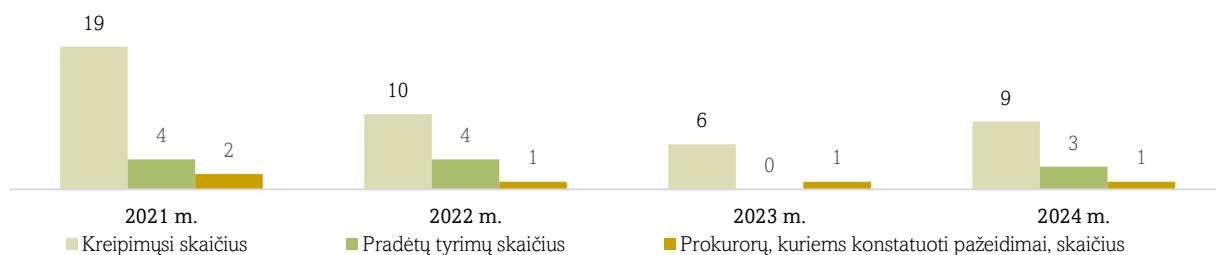
1 – perkėlimas į žemesnes pareigas;

1 – atleidimas iš tarnybos.

Duomenys apie pradėtus tarnybinius patikrinimus

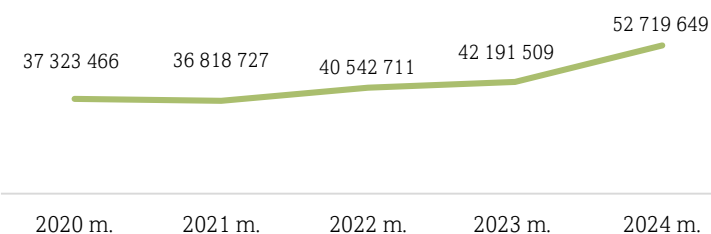


Prokurorų etikos kodekso pažeidimų tyrimas Prokurorų etikos komisijoje



14. FINANSŲ IR TURTO VALDYMAS

Prokuratūrai skirti asignavimai (Eur)



BIUDŽETO SANDARA

Darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos – **91,05 proc.**

Prekių ir paslaugų įsigijimas – **4,86 proc.**

ES ir NOR lėšomis finansuojamų projektų vykdymas – **1,28 proc.**

Socialinės išmokos (pašalpos) – **0,95 proc.**

Ilgalaikio turto įsigijimas – **1,86 proc.**

Valstybės kontrolė įvertino išteklių valdymą prokuratūroje

2024 m. Valstybės kontrolė atliko valstybinį auditą [„Prokuratūros išteklių valdymas organizuojant ikiteisminį tyrimą ir jam vadovaujant, palaikant valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose“](#).

Audito metu nenustatyta jokių reikšmingų prokuratūros veiklos trūkumų.

Audito išvadoje pateiktos įžvalgos ir rekomendacijos padėjo identifikuoti veiklos tobulinimo galimybes, ypač susijusias su ikiteisminio tyrimo trukmės mažinimu, baudžiamojo persekiojimo veiksmingumu ir prokurorų darbo organizavimu, taip pat žmogiškųjų ir turtinių išteklių valdymu, kvalifikacijos kėlimo organizavimu.

BAIGIAMOJI DALIS

Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto 2024 m. lapkričio 27 d. posėdyje priimtas sprendimas pritarti Lietuvos Respublikos prokuratūros prioritetinėms veiklos kryptims 2025–2028 metams.

Atsižvelgdama į tai, prokuratūra 2025 m. savo veiklą vykdys vadovaudamasi šiomis prioritetinėmis veiklos kryptimis:

1. Baudžiamojo persekiojimo stiprinimas dėl:
 - 1.1. korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų;
 - 1.2. organizuotų grupių ir nusikalstamų susivienijimų padarytų nusikaltimų;
 - 1.3. prekybos žmonėmis;
 - 1.4. nusikaltimų, susijusių su narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimu nepilnamečiams;
 - 1.5. tyčinių labai sunkių, sunkių ir apysunkių smurtinių nusikaltimų ir seksualinės prievartos nusikalstamų veikų, nuo kurių nukentėjo vaikai;
 - 1.6. nusikalstamų veikų, kuriomis daroma didelė žala valstybės finansams ir Europos Sąjungos finansiniams interesams;
 - 1.7. nusikaltimų, susijusių su tarptautinių sankcijų pažeidimais;
 - 1.8. nusikaltimų valstybei, terorizmo, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų;
 - 1.9. nusikalstamų veikų, padarytų elektroninėje erdvėje.
2. Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas.
3. Baudžiamojo poveikio priemonių, susijusių su turto susigrąžinimu (išplėstinis turto konfiskavimas, civilinis turto konfiskavimas), efektyvesnis taikymas.
4. Kriminalinės žvalgybos veiksmų teisėtumo kontrolės ir koordinavimo stiprinimas.
5. Viešojo intereso gynimas valstybės teisių ir teisėtų interesų gynimo srityje.
6. Prokuratūros išteklių efektyvesnis valdymas.
7. Baudžiamojo proceso procedūrų efektyvumo didinimas.

Generalinė prokurorė

Nida Grunskienė

Greta Bruzgienė, tel. (0 5) 266 2310, el. p. greta.bruzgiene@prokuraturos.lt
Neringa Būdvytienė, tel. (0 5) 250 0946, el. p. neringa.budvytiene@prokuraturos.lt

